

الجمهورية التونسية

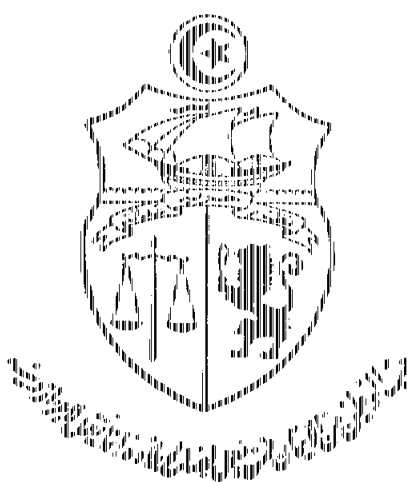
قوانين ومقررات

LE JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

Les annonces peuvent être déposées :
au siège : Route de Hadès Km 2
Tél. : 285.014 - 295.124
ou au Bureau de Tunis, 1, Rue Hannon
Tél. : 244.873

C.C.P. : N° 810.10 Tunis
Comptes courants bancaires :
C.C.B. : 387/10/100
B.N.P. : 000.045
B.N.L. : 0057 000/0



T A B L E A U

	EDITION Complète		EDITION Originale ou sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie				
Algérie	7 D, 000	4 D, 500	9 D, 000	6 D, 500
Maroc				
Aucun pays ..	10 D, 000	6 D, 100	14 D, 000	9 D, 500
Prix du numéro	0 D, 100		0 D, 100	
Prix des Annonces				
La ligne	0 D, 100			

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction Française)

S O M M A I R E

LOIS

- LOI N° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi
organique des communes 1056
- LOI N° 75-34 du 14 mai 1975, portant institution d'une taxe
hôtelière au profit des communes et des conseils de
gouvernement 1065
- LOI N° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget
des collectivités publiques locales 1063
- LOI N° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collec-
tivités locales 1059
- LOI N° 75-37 du 14 mai 1975, portant transformation de la caisse
des prêts aux communes en une caisse des prêts et de
soutien des collectivités locales 1067
- LOI N° 75-38 du 14 mai 1975, portant allègement de la dette des
communes et des conseils de gouvernement au titre des
emprunts contractés auprès de la caisse des prêts aux
communes régions et établissements publics et abandon
au profit de ces collectivités des sommes restant à
payer au titre des logements populaires 1058
- LOI N° 75-39 du 14 mai 1975, portant institution d'une taxe sur
les établissements à caractère industriel, professionnel
ou commercial au profit des collectivités locales 1058
- LOI N° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux docu-
ments de voyage 1059

DECRETS ET ARRETES

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

- DECRET N° 75-305 du 14 mai 1975, portant assimilation à une
catégorie existante en vue de la révision d'une pension de
l'emploi de Secrétaire Général du Ministère des
Affaires Etrangères 1071

MINISTERE DE L'INTERIEUR

- DECRETS N° 75-304, 307 et 308 du 14 mai 1975, autorisant les
communes de Béja, El Djem et Sidi Bou Ali à contracter
un emprunt 1072
- DESIGNATION du Président du conseil municipal de Tunis 1072

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

- NOMINATION d'un membre au conseil d'administration de
l'Office des Logements Militaires 1072

MINISTERE DES FINANCES

- ARRETE du Ministre des Finances du 14 mai 1975, portant ouver-
ture d'un concours externe pour le recrutement d'agents
et matelots des douanes 1073

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

- NOMINATION d'un chef de laboratoire général 1073
- ARRETE du Ministre de l'Economie Nationale du 14 mai 1975,
relatif au cantonnement des agents de voyage 1073
- DESIGNATION de contrôleurs techniques 1073

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

- NOMINATION d'un chargé de mission 1073
- NOMINATION de directeurs et de membres d'associations
d'intérêt collectif 1074

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

- TABEAUX d'avancement 1074

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

- ARRETE des Ministres de l'Economie Nationale et de la Santé
Publique du 14 mai 1975, portant fixation du taux de
l'indemnité attribuée aux stagiaires hospitaliers 1074

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

- AVIS de vacances d'emplois fonctionnels à l'administration
centrale 1075

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

- SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie 1076

- ANNONCES 1077

LOIS

Loi N° 75-83 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des Communes (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Le projet de loi ci-joint est approuvé. Il sera promulgué sous le titre de « Loi organique des Communes ».

ART. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la loi organique des communes et notamment :

- Le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale;
- La loi n° 59-03 du 5 février 1959, relative aux syndicats des communes;
- La loi n° 59-20 du 5 février 1959, fixant le statut des représentants de la commune auprès des sociétés et groupements dans lesquels elle détient une participation en capital;
- La loi n° 73-50 du 2 août 1973, relative au régime administratif de la municipalité de Tunis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 5 mai 1975.

LOI ORGANIQUE DES COMMUNES

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE PREMIER

Définition de la Commune

Article Premier. — La commune est une collectivité publique locale, dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière et chargée de la gestion des intérêts municipaux.

Elle participe dans le cadre du plan national de développement à la promotion économique sociale et culturelle de la localité.

Art. 2. — La Commune est créée par décret sur proposition du Ministre de l'Intérieur après avis des Ministres des Finances et de l'Equipement. Le décret portant création de la Commune indique son nom et son siège et fixe ses limites territoriales.

CHAPITRE II. — Nom et Siège des Communes

Art. 3. — Le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur proposition du Ministre de l'Intérieur après consultation du Conseil Municipal intéressé ou sur proposition de ce dernier.

Art. 4. — Les changements de nom qui résultent d'une modification des limites territoriales d'une commune, sont arrêtés par l'acte qui prononce cette modification.

Art. 5. — Le transfert du siège de la commune peut être réalisé par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après consultation du Conseil Municipal intéressé ou sur proposition de ce dernier.

CHAPITRE III. — Limites Territoriales

Art. 6. — Les modifications aux limites territoriales des communes sont prononcées, après consultation des Conseils Municipaux intéressés, par décret pris sur proposition du Ministre de l'Intérieur.

Toute fusion de communes est prononcée après consultation des Conseils Municipaux intéressés, par décret pris sur proposition du Ministre de l'Intérieur.

Art. 7. — Dans les cas de fusion des Communes, les Conseils Municipaux sont dissous de plein droit.

Lorsque la fusion a lieu durant les trois premières années du mandat, le nouveau Conseil Municipal sera composé des Conseillers de la Commune à laquelle s'est faite la fusion, ainsi que du Président du Conseil et des membres élus du bureau municipal de la ou des Communes fusionnées.

Art. 8. — Les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le Gouverneur lorsqu'elles intéressent les communes d'un même Gouvernement et par le Ministre de l'Intérieur lorsqu'elles intéressent les communes de deux ou plusieurs Gouvernements.

CHAPITRE IV. — Suppression des Communes

Art. 9. — La commune peut être supprimée. Cette suppression est décidée par décret motivé pris sur proposition du Ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE V. — Arrondissements Communaux

Art. 10. — Le territoire d'une commune peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions administratives dénommées arrondissements dont le nombre et les limites territoriales sont fixés par arrêté du Ministre de l'Intérieur après consultation du Conseil Municipal intéressé ou sur proposition de ce dernier.

Les attributions de ces arrondissements et les modalités de leur fonctionnement seront fixées par décret.

TITRE II

LE CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE PREMIER. — Formation

Art. 11. — Le Conseil Municipal de chaque commune se compose du Président, des Adjoints et des Conseillers.

Art. 12. — Le Conseil Municipal ne peut être dissous que par un décret motivé.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du Ministre de l'Intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

Art. 13. — En cas de dissolution d'un Conseil Municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu'un Conseil Municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Lorsqu'une commune est créée, il est procédé à la désignation d'une délégation spéciale, en attendant l'élection d'un Conseil Municipal.

Cette délégation spéciale est nommée par décret dans le mois qui suit la dissolution du Conseil Municipal ou l'acceptation de la démission de tous ses membres ou la création de la commune. Le nombre des membres qui la composent ne peut être inférieur à six.

Le décret qui l'institue désigne son Président.

Cette délégation spéciale et son Président ont respectivement les mêmes attributions que le Conseil Municipal et son Président.

CHAPITRE II. — Fonctionnement

Art. 14. — Le Conseil Municipal se réunit obligatoirement quatre fois l'année en février, mai, juillet et novembre. Toutefois en cas de force majeure la session peut être reportée sous réserve d'en informer l'autorité de tutelle.

Art. 15. — Le Président de la Commune peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de quinze jours quand demande lui en est faite par le Gouverneur ou par la moitié au moins des membres en exercice du Conseil Municipal.

En cas d'urgence, le Gouverneur peut abréger ce délai.

Art. 16. — Toute convocation est faite par le Président de la Municipalité. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la commune ou publiée. Elle est adressée aux Conseillers Municipaux par écrit et à domicile, trois jours francs au moins, avant celui de la réunion.

En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le Président de la Commune, sans pouvoir, toutefois, être inférieur à un jour franc.

Art 17. — Les Conseillers Municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau.

L'ordre du tableau est déterminé :

- 1) Par la date la plus ancienne de l'élection ;
- 2) Entre Conseillers élus le même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
- 3) A égalité de voix, par priorité d'âge.

Art 18. — Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsqu'une majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

Quand, après une première convocation, régulièrement faite, selon les dispositions de l'article 17, le Conseil Municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Le receveur municipal assiste aux réunions du Conseil Municipal avec voix consultative.

Art 19. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage de voix sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Les noms des votants avec désignation de leur vote, sont insérés au procès-verbal.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Art 20. — Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Municipal.

Dans la séance où le compte financier de la commune est débattu, le Conseil Municipal élit un Président de séance.

Dans ce cas, le Président de la Commune peut même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Le Président de séance adresse directement à l'autorité de Tutelle compétente la délibération.

Art 21. — Le Secrétaire du Conseil Municipal est assuré par le Secrétaire Général de la Commune qui peut s'adjoindre des auxiliaires parmi les agents de la Municipalité. A défaut de Secrétaire Général un fonctionnaire de la commune sera désigné spécialement à cet effet par arrêté du Président de la Commune.

Art 22. — Les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Leurs dates doivent être affichées sur la porte de la commune.

Néanmoins, sur la demande du tiers de ses membres, du Président, du Gouverneur ou du Délégué de la circonscription, le Conseil Municipal peut décider de délibérer à huis clos sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour.

Le Gouverneur et le Délégué de la circonscription, peuvent assister à ces réunions.

Art 23. — Le Président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire quiconque trouble l'ordre. En cas de crime ou délit il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art 24. — Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Gouverneur ou le Délégué de la circonscription. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Art 25. — Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la municipalité ; une copie est adressée à chacun des membres du Conseil Municipal.

Art 26. — Tout habitant ou contribuable a droit de demander communication, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des délibérations du Conseil Municipal, des budgets, des comptes financiers de la commune et des arrêtés municipaux.

Art 27. — Tout membre du Conseil Municipal, qui sans motifs reconnus légitimes, a manqué à trois convocations consé-

sives du Conseil, peut après avoir été admis à fournir ses explications, être définitivement déclaré démissionnaire par le Gouverneur, sauf recours dans les dix jours de la notification, devant le Ministre de l'Intérieur.

Art 28. — Les démissions sont adressées au Gouverneur qui les transmet au Ministre de l'Intérieur. Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le Gouverneur et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Art 29. — Les employés sont tenus de laisser aux salariés dans leur entreprise, membres d'un Conseil Municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances du Conseil ou des commissions qui en dépendent.

La suspension du travail, prévue au présent article, ne peut être une cause de rupture par l'employeur, du contrat de louage de services et ce, à peine de dommage et intérêts au profit du salarié.

CHAPITRE III. — Commissions

Art 30. — Le Conseil Municipal peut former des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la commune.

Peuvent ainsi être constituées notamment des commissions chargées d'étudier les problèmes relatifs à l'administration, aux finances, aux travaux et aux affaires sociales et culturelles.

Ces commissions n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer aucune des attributions du Conseil Municipal, même par délégation du Conseil.

Chaque conseiller municipal peut être membre de plusieurs commissions.

Art 31. — Chaque commission est présidée par un des adjoints désigné par le Conseil Municipal ou, à défaut par un conseiller municipal désigné dans les mêmes conditions.

Art 32. — Les commissions sont convoquées, à la diligence de leur Président, dans les huit jours qui suivent leur création. Elles fixent ensuite le calendrier de leurs travaux.

Art 33. — Chaque commission désigne en son sein, pour chaque question étudiée, un rapporteur.

Le rapporteur au sein de la commission évoque également l'affaire en séance du Conseil Municipal qui est saisi d'un procès-verbal contenant les propositions de la commission.

Art 34. — Le rapporteur de la commission peut se faire assister par le Secrétaire Général ou un agent de la commune.

Art 35. — Peuvent être appelés à participer aux travaux des commissions avec voix consultative :

- 1) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des Etablissements publics exerçant leur activité dans le ressort de la commune et ceux dont les avis peuvent être demandés en raison de leur compétence ;
- 2) Les habitants et les personnes originaires de la commune qui, en raison de leurs activités ou de leurs connaissances, sont susceptibles d'apporter des avis utiles.

CHAPITRE IV. — Attributions

Art 36. — Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

— Il examine et approuve le budget communal.

— Il fixe dans la limite des ressources de la commune et des moyens mis à sa disposition le programme d'équipement de la collectivité.

— Il définit conformément au plan national de développement les différentes actions à entreprendre en vue d'aider au développement de la localité.

— Il donne son avis sur toutes les affaires qui présentent un intérêt local notamment en matière économique, sociale et culturelle et toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'Administration Supérieure.

— Il est préalablement consulté sur tout projet devant être réalisé par l'Etat ou toute autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune.

Art 37. — Expédition de toute délibération est adressée, dans la huitaine par le Président de la commune au délégué de la

circonscription dans le cas où l'approbation du budget de la commune lui revient et au Gouverneur dans les autres cas.

Le Délégué ou le Gouverneur, suivant le cas, en constate la réception sur un registre.

Art 38. — Sont nulles de plein droit :

1) Les délibérations d'un Conseil Municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de ses réunions légales.

2) Les délibérations prises en violation des textes législatifs ou réglementaires.

Art 39. — La nullité de droit, est déclarée par arrêté motivé du Gouverneur. Elle peut être prononcée d'office par le Gouverneur ou à la demande de toute partie intéressée.

Art 40. — Sont annulables, les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du Conseil, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en a fait l'objet.

Art 41. — L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Gouverneur.

Elle peut être provoquée d'office par le Gouverneur dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération au siège du Gouvernement.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.

Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance au siège du Gouvernement dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la Municipalité. Il en est donné récépissé.

Le Gouverneur statuera dans un délai de quinze jours. Passé ce délai de quinze jours mentionnés à l'alinéa 4 ci-dessus sans qu'aucune demande n'ait été produite, le Gouverneur peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

Art 42. — Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure, les délibérations portant sur les objets suivants :

- 1) le budget de la commune;
- 2) les contributions extraordinaires et les emprunts ;
- 3) les taxes locales et droits divers dont la perception est autorisée par la législation en vigueur au profit des communes ;
- 4) les aliénations, acquisitions et échanges d'immovables.
- 5) les conditions des baux dont la durée dépasse trois ans ;
- 6) les transactions d'un montant supérieur à un taux qui sera fixé par décret ;
- 7) la dénomination des rues et places publiques, lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d'un événement historique.
- 8) le classement, le déclassement, le reclassement, le prolongement, l'élargissement, la suppression des rues et places publiques et ainsi que l'établissement et la modification des plans d'alignement des voies publiques municipales ;
- 9) l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés, autres que les simples marchés d'approvisionnement.
- 10) L'intervention des communes notamment par voie d'exploitation directe ou par participation financière dans les entreprises industrielles ou commerciales ayant pour objet le fonctionnement de services publics ou présentant un intérêt local ou régional ;
- 11) Les règlements généraux ;
- 12) L'acceptation des dons et legs grevés de charges ou de conditions ou lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles dans un délai maximum de trois mois.

Art 43. — Les délibérations prévues à l'article précédent sont approuvées par le Gouverneur sous réserve, des dispositions de l'article 24 de la loi N° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales et des dispositions ci-après :

— Les délibérations prévues aux paragraphes 2, 9, 10 et 12 de l'article précédent sont approuvées par les Ministres de l'Intérieur et des Finances.

— Les délibérations concernant les règlements généraux, les conditions des baux dont la durée dépasse neuf ans et les tran-

sactions d'un montant supérieur à un taux qui sera fixé par décret sont approuvées par le Ministre de l'Intérieur.

— Les délibérations prises par les Conseils Municipaux des Communes dont le budget est approuvé par le Délégué de la circonscription et relatives aux conditions des baux dont la durée est comprise entre 3 et 6 ans et aux taxes et droits divers sont approuvées par la même autorité.

Art 44. — Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ou les Ministres compétents, est exigée par la législation en vigueur, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu'aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt au siège du Gouvernement.

Art 45. — Lorsque le Gouverneur ou le Délégué de la circonscription saisi aux fins d'approbation d'une délibération d'un Conseil Municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quinze jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.

Lorsque le Délégué ou le Gouverneur refuse d'approuver une délibération, le Conseil Municipal peut se pourvoir, selon le cas, devant le Gouverneur ou le Ministre de l'Intérieur.

Art 46. — Les délibérations des Conseils Municipaux qui ne sont pas visées à l'article 42 sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt qui en aura été fait au siège de la Délégation ou du Gouvernement, selon les cas prévus à l'article 37 de la présente loi.

Toutefois l'exécution de ces délibérations peut être suspendue par le Délégué de la circonscription ou par le Gouverneur suivant le cas conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de la présente loi s'il s'agit de délibérations annulables.

Art 47. — Il est interdit à tout conseil municipal, soit de publier des proclamations et adresses soit d'émettre des vœux politiques.

La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles 38 et 39 de la présente loi.

TITRE III

DES PRÉSIDENTS, ADJOINTS ET VICE PRÉSIDENTS

CHAPITRE PREMIER

Désignation et Statut

Art 48. — Il y a dans chaque commune un Président et des Adjoint élus parmi les membres du Conseil Municipal. Toutefois le Président de la Commune de Tunis est désigné par décret parmi les membres du Conseil Municipal.

Dans les Communes où des arrondissements sont institués, le Président du Conseil Municipal, désigne à la tête de chaque arrondissement un Vice-Président choisi parmi les membres du Conseil. Ces désignations ont lieu par arrêté soumis à l'approbation du Gouverneur.

Les Présidents des Communes dont le budget rentre dans la catégorie prévue au paragraphe 2 de l'article 13 de la loi N° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des Collectivités Publiques Locales, exercent leurs fonctions à plein temps.

Art 49. — Le Conseil Municipal élit le Président et les Adjoint parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative, en cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

Art 50. — La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal.

Pour toute élection du Président et des Adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus dans l'article 17 de la présente loi.

La convocation contiendra la mention spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.

Il ne peut être procédé à l'élection du Président ou des Adjoints lorsque le Conseil Municipal a perdu la moitié de ses membres.

En ce cas il y a lieu de recourir à de nouvelles élections conformément aux dispositions de l'article 133 du Code électoral objet de la loi N° 69-25 du 8 avril 1969.

Art 51. --- Les désignations sont rendues publiques dans les 24 heures de leur date, par voie d'affiche, à la porte de la commune. Elles sont, dans les mêmes délais notifiées au Délégué de la circonscription et au Gouverneur.

Art 52. --- L'élection du Président et des Adjointe peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil Municipal dans un délai de 5 jours à partir de l'élection.

Lorsque l'élection est annulée ou que pour toute autre cause le Président ou les Adjointe ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinze jours, à moins qu'il n'ait perdu la moitié de ses membres.

Sauf le cas prévu dans le deuxième alinéa de l'article 133 du Code Electoral il y a lieu de recourir à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance.

Les nouveaux Président et Adjointe seront élus dans la quinzaine qui suivra.

Art 53. --- Ne peuvent être Président ou Adjointe ou Vice-Présidents ni en exercer même temporairement les fonctions, les comptables publics.

Les agents salariés du Président ne peuvent être Adjointe ou Vice-Présidents.

Art 54. --- Les Présidents et les Adjointe sont désignés pour la même durée que le Conseil Municipal. Quand il y a lieu pour quelque cause que ce soit à une nouvelle élection du Président, il est procédé à une nouvelle élection des Adjointe et désignation de nouveaux Vice-Présidents.

Les démissions des Présidents et Adjointe sont adressées au Gouverneur elles sont définitives à partir de leur acceptation par ce dernier ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission, constaté par lettre recommandée. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles 53 et 57 de la présente loi, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement général, les fonctions du Président et Adjointe sont à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du Président, exercées par les Conseillers Municipaux dans l'ordre du tableau.

Art 55. --- Le Président de la Municipalité est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions soit aux Vice-Présidents, soit à un ou plusieurs de ses adjointe et exceptionnellement à des membres du Conseil Municipal, soit à des fonctionnaires de l'Administration Municipale. Il peut aussi, en tant qu'officier d'Etat-Civil, déléguer ses fonctions, à l'exception de la célébration des mariages à un ou plusieurs fonctionnaires de la commune.

Les Vice-Présidents dans les arrondissements, peuvent également, en tant qu'officier d'Etat Civil, déléguer leur fonctions à l'exception de la célébration des mariages, à un ou plusieurs fonctionnaires de l'arrondissement.

Les délégués exercent leurs fonctions sous la surveillance et la responsabilité du Président et dans l'arrondissement du Vice-Président. Ils sont personnellement responsables de leurs agissements.

Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Les arrêtés portant délégation sont soumis à l'approbation du Gouverneur.

Art 56. --- En cas d'absence, de suspension, de révocation, ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjointe, par un Conseiller Municipal désigné par le Conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

Art 57. --- Les Présidents et Adjointe, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur seraient reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté motivé du Ministre de l'Intérieur pour un temps qui n'excède pas trois mois.

Ils ne peuvent être révoqués que par un décret motivé.

La révocation emporte, de plein droit, l'inéligibilité aux fonctions de Président et à celles d'adjoint, pendant le reste de la durée du mandat.

Art 58. --- Dans les cas où les intérêts du Président se trouvent en opposition avec ceux de la commune le Conseil Mu-

nicipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice soit dans les contrats.

Art 59. --- L'acquisition, la location ou l'exploitation par tout conseiller municipal d'une commune directement ou par personne interposée de biens meubles ou immeubles appartenant à la commune, est soumis à autorisation préalable du Gouverneur après avis du Conseil Municipal intéressé.

CHAPITRE II. --- Attributions

Art 60. --- Le Président du Conseil Municipal est responsable dans le cadre de la loi des intérêts de la commune.

Art 61. --- Le Président de la Commune anime le Conseil Municipal, à cet effet il a la responsabilité de :

--- convoquer le Conseil Municipal et le saisir des questions de sa compétence ;

--- fixer l'ordre du jour des séances après consultation du bureau municipal, tel qu'il est prévu à l'article 85 de la présente loi ;

--- présider les séances et diriger les débats.

Art 62. --- Le Président du Conseil Municipal prépare le budget de la commune avec le concours du bureau Municipal visé à l'article 61 ci-dessus.

Art 63. --- Le Président veille, à la mise en place et au bon fonctionnement des commissions.

Art 64. --- Le Président de la commune est responsable de l'exécution des décisions du Conseil Municipal.

Art 65. --- Le Président du Conseil Municipal représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements.

Art 66. --- Le Président du Conseil Municipal fait notamment, au nom de la commune, tous actes de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine communal.

En particulier, dans les formes prévues par les lois et règlements, il est chargé de :

--- gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et surveiller la comptabilité communale ;

--- passer les actes de vente, échange, partage, acquisition, transaction, acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux lorsque ces actes sont autorisés conformément aux dispositions de la présente loi ;

--- passer dans les mêmes formes les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci.

--- faire tous actes conservatoires ou interruptifs de délaisances.

Art 67. --- Le Président du Conseil Municipal veille à la mise en place et au bon fonctionnement de tous les services communaux. A cet effet, il est chargé de :

--- prévoir et demander la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;

--- gérer, dans les mêmes conditions le personnel communal ;

--- pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

--- veiller à la conservation des archives ;

Art 68. --- Le Président peut en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé :

1) d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux.

2) de procéder dans les limites fixées par le Conseil Municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès de la Caisse des Prêts aux communes et établissements publics et de passer à cet effet les actes nécessaires.

3) de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget.

4) de décider de la conclusion et de la révision des contrats de location pour une durée inférieure à 3 ans.

5) d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

6) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers-notaires et experts conformément à la législation en vigueur.

7) d'exercer au nom de la commune les actions judiciaires ou administratives ou de procéder à tout transaction d'un montant égal ou inférieur à un taux qui sera fixé par décret.

Ces attributions peuvent être subdéléguées par le Président de la commune dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente loi soit aux Vice-Présidents dans les arrondissements soit à un ou plusieurs adjoints et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du Conseil Municipal.

Le Président doit en rendre compte au cours des sessions ordinaires du Conseil Municipal pour approbation.

Art. 69. — Le Président du Conseil Municipal est chargé sous l'autorité de tutelle :

— de l'exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune ;

— de l'exécution des mesures de Sécurité Générale ;

— de toutes les fonctions spéciales qui lui sont confiées par la loi.

Art. 70. — Le Président du Conseil Municipal, les Adjoints et les Vice-Présidents dans les arrondissements sont officiers de l'Etat-Civil.

Art. 71. — Le Président du Conseil Municipal est chargé de la légalisation des signatures des particuliers conformément à la législation en vigueur.

Art. 72. — Lorsque le Président du Conseil Municipal refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements le Gouverneur peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Art. 73. — Le Président de la Commune est chargé, sous la surveillance de l'Administration supérieure, de la réglementation municipale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.

Art. 74. — La réglementation municipale a pour objet d'assurer la tranquillité et la salubrité publique.

Elle concerne notamment :

1) Tout ce qui intéresse la Sécurité et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;

2) Toutes mesures tendant à prévenir les atteintes à la tranquillité publique ;

3) Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien de la décence dans les cimetières.

4) La contrôle de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et la salubrité des comestibles exposés en vente.

5) Tout ce qui est de nature à prévenir par des précautions convenables et peut faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'Administration Supérieure ;

6) Les mesures destinées à obvier ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malséants ou féroces.

Art. 75. — Le Président de la Commune assure la réglementation en ce qui concerne la circulation, l'hygiène et la Sécurité des routes dépendant du domaine public de l'Etat à l'intérieur du périmètre communal ainsi que celle relative à la voirie de la Commune.

Art. 76. — Le Président de la Commune, ou, à défaut, le Gouverneur, pourvoit d'urgence à ce que toutes les person-

nes décédées soient ensevelies et inhumées décemment, sans distinction de culte ou de croyance.

Le Président de la Commune ne doit délivrer le permis d'inhumer, que sous la production d'un certificat de décès délivré par un médecin.

Art. 77. — Les pouvoirs qui appartiennent au Président de la Commune, en vertu de l'article 73 ne font pas obstacle au droit du Gouverneur de prendre pour toutes les Communes du Gouvernement ou plusieurs d'entre elles et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales toutes mesures relatives au maintien de la salubrité et de la tranquillité publiques. Ce droit ne pourra être exercé par le Gouverneur à l'égard d'une de ces Communes qu'après une mise en demeure du Président du Conseil Municipal restée sans résultat.

Art. 78. — Le service de la Police est assuré dans chaque commune par les agents de l'Etat. Ce service est chargé de l'exécution des décisions prises par le Président de la Commune en application des articles 73 et 74 de la présente loi.

Les agents chargés du service de la Police ainsi que les agents assermentés des communes constatent par des procès-verbaux les contraventions aux règlements municipaux.

CHAPITRE III — Les arrêtés Municipaux

Art. 79. — Le Président de la Commune prend des arrêtés à l'effet :

1) d'exécuter les délibérations du Conseil Municipal.

2) d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vigilance et à son autorité.

3) de publier à nouveau des lois, règlements de police et rappeler les citoyens à leur observation.

Art. 80. — Sous réserve des dispositions de l'article 81 de la présente loi, les arrêtés pris par le Président de la Commune sont immédiatement adressés au Délégué de la circonscription dans le cas où l'approbation du budget de la Commune lui revient et au Gouverneur dans les autres cas. Ils sont exécutoires de plein droit lorsqu'aucune décision d'annulation, de suspension ou autre n'est intervenue à leur égard quinze jours à partir de leur dépôt au siège de la Délégation ou du Gouvernorat.

En cas d'urgence, le Délégué ou le Gouverneur, suivant le cas, peut autoriser leur exécution immédiate.

Art. 81. — Les arrêtés pris par le Président de la Commune en application des délibérations visées à l'article 42 de la présente loi sont immédiatement adressés aux autorités qui ont approuvés les dites délibérations. Ils sont exécutoires de plein droit lorsqu'aucune décision d'annulation, de suspension ou autre n'est intervenue à leur égard dans un délai de quinze jours à partir de leur dépôt au siège de la Délégation ou du Gouvernorat selon que les délibérations relèvent du Délégué, ou du Gouverneur, et dans un délai de deux mois à partir de leur dépôt au siège du Gouvernorat pour les délibérations qui relèvent d'un ou de plusieurs Ministres.

Art. 82. — Les décisions prises par le Président de la Commune en vertu de l'article 68 de la présente loi sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables, conformément aux dispositions en vigueur, aux délibérations des Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets, notamment à celles des articles 37, 42, 43, 44 et 45 de la présente loi. Elles sont déclarées nulles de droit dans les conditions fixées à l'article 39 et pour les motifs énoncés à l'article 58 de la dite loi.

Art. 83. — Les arrêtés municipaux ne sont opposables qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication ou d'affiches toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et par voie de notification individuelle dans les autres cas.

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le Président de la Commune.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou à défaut par l'original de la notification conservée dans les archives de la commune.

Art. 84. — Les arrêtés municipaux, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre des arrêtés de la Commune.

CHAPITRE IV --- *Le Bureau Municipal*

Art. 53. --- Le Président du Conseil Municipal est assisté dans la gestion des affaires de la commune par un bureau composé des Adjoints, des Vice-Présidents, des Présidents des Commissions et du Secrétaire Général de la Municipalité.

Art. 54. --- Le Bureau Municipal se réunit au moins une fois par mois. Il est présidé par le Président du Conseil Municipal ou en cas d'empêchement par celui qui le remplace conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 55. --- Le Secrétariat du Bureau Municipal est assuré dans les mêmes conditions que le Secrétariat du Conseil Municipal.

Les procès-verbaux des délibérations de ce bureau sont consignés sur un registre coté et paraphé par le Président de la Commune; mention est portée chaque fois sur ce registre des membres présents à la réunion du bureau. Les autres membres du conseil peuvent prendre connaissance de ces procès-verbaux.

CHAPITRE V --- *Indemnités allouées aux titulaires de certaines fonctions municipales*

Art. 56. --- Sous réserve des dispositions du présent chapitre les fonctions de Président, Adjoints, Vice-Présidents et Conseillers Municipaux sont gratuites.

Art. 57. --- Les fonctions de Président, Adjoints, Vice-Présidents et Conseillers Municipaux ainsi que celles de Président et Membres de délégations spéciales donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux dans le cadre des attributions de la commune.

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées au titre de frais de mission aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe A.

Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.

Art. 58. --- Il est attribué des indemnités de représentation aux Présidents de Commune, Adjoints et Vice-Présidents dans la limite des barèmes fixés par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Finances.

Toutefois, les Présidents des communes visés au § 3 de l'article 48 de la présente loi, bénéficient d'indemnités de fonction qui seront fixées, par arrêtés spéciaux pris dans la forme prévue ci-dessus.

TITRE IV

REPRESENTATION DE LA COMMUNE AUPRES
DES SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS DANS
LESQUELS ELLE DETIENT UNE PARTICIPATION
EN CAPITAL

Art. 59. --- Il est réservé à la Commune, au sein des Conseils d'Administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés ou groupements qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles elle détient une participation au moins égale 10 % du capital ou nombre de sièges proportionnel à sa participation sans que ce nombre puisse être supérieur aux deux tiers des sièges du conseil ni, dans les conseils d'Administration des sociétés anonymes, inférieur à deux.

Art. 60. --- Les représentants de la Commune sont nommés et relevés de leurs fonctions par Le Président avec l'approbation du Conseil Municipal.

Ces représentants sont choisis parmi les membres du Conseil Municipal.

En cas de vacance parmi les représentants, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le Président du Conseil Municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois avec l'approbation du Conseil Municipal.

Si le Président du Conseil Municipal, après mise en demeure par le Gouverneur, néglige de nommer les représentants, ceux-ci sont désignés par le Gouverneur.

Art. 61. --- Les représentants de la commune siègent au Conseil d'Administration et agissent en qualité avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs, tant à l'égard de la société, qu'à l'égard des tiers. Ils votent

individuellement. Les postes réservés à la commune, dans un même Conseil d'Administration, sont soumis au renouvellement dans les mêmes conditions que ceux attribués aux autres administrateurs.

Art. 62. --- Les représentants de la commune sont dispensés de fournir un cautionnement et d'être personnellement actionnaires.

La Commune dépose des actions de garantie en proportion du nombre des représentants qu'elle a désignés dans le Conseil.

Art. 63. --- Les responsabilités civiles qui résultent de l'exercice du mandat de ces représentants incombent à la commune. Les responsabilités pénales sont encourues par les représentants personnellement.

Art. 64. --- La Commune est représentée aux assemblées générales par un mandataire spécial.

Ce mandataire spécial est choisi, nommé et relevé de ses fonctions, dans les formes définies à l'article 92 de cette loi.

Art. 65. --- La Commune sera obligatoirement représentée aux comités de direction qui pourraient être créés dans les groupements et sociétés auxquels elle participe, par un représentant au moins.

Ces représentants seront désignés conformément à l'article 92 de la présente loi.

Art. 66. --- Les représentants de la Commune ne peuvent, ni pendant l'exercice de leurs fonctions ni avant un délai de cinq ans après la cessation des dites fonctions, prendre ou recevoir à titre personnel, directement ou par personne interposée une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) dans les sociétés ou groupements auprès desquels ils représentent ou ont représenté la Commune.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 1 à 100 Dinars, et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Les dirigeants des sociétés ou groupements visés à l'article 91 de la présente loi, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.

Art. 67. --- Les contrôles financier et technique sont effectués, en ce qui concerne la Commune, par les agents chargés respectivement de la gestion comptable et des services techniques communaux.

Ces contrôleurs sont régulièrement convoqués aux séances du Conseil d'Administration, des Comités de Direction et des Assemblées Générales.

Art. 68. --- En cas de participation conjuguée de plusieurs Communes, celles-ci sont considérées collectivement pour l'application des dispositions de l'article 91 de la présente loi et il est fait masse du montant de leur participation respective pour la détermination du nombre de siège à leur réserver.

La répartition des sièges entre les Communes intéressées, est fixée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, compte tenu du montant des participations de chacune d'elles.

Le Gouverneur compétent est celui de la région, siège de la société ou du groupement.

Les contrôles financier et technique sont effectués par les agents indiqués à l'alinéa premier de l'article précédent, exerçant leurs fonctions dans la localité où est établi le siège social de la société ou du groupement.

TITRE V

GROUPEMENTS DE COMMUNES

Art. 69. --- Les Communes peuvent coopérer et mettre une partie de leurs ressources en commun pour entreprendre des actions d'utilité commune.

A cet effet, il peut être créé des organismes et services communs pour assurer certaines fonctions de leur compétence.

CHAPITRE I. --- *Syndicats des Communes*

Art. 70. --- Le syndicat de Communes est créé entre deux ou plusieurs Communes en vue de les associer pour la réalisation d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Sa création est décidée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, sur proposition du Gouverneur, après consultation des Conseils

Municipaux des Communes intéressées, ou sur proposition de ces dernières et après avis du Ministre des Finances.

Des Communes, autres que celles primitivement associées, peuvent être admises à faire partie du Syndicat. La décision d'admission est prononcée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après consultation des Communes membres du Syndicat et avis du Ministre des Finances.

Peut également être admis à faire partie du Syndicat et dans les mêmes conditions que ci-dessus, le Conseil du Gouvernement intéressé par les œuvres ou les services pour lesquels, le dit Syndicat est constitué.

Art. 103. --- Les Syndicats de Communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

La législation concernant la tutelle des Communes est applicable aux Syndicats des Communes. Cette tutelle est assurée par le Gouverneur.

Dans le cas où les Communes syndiquées font partie de plusieurs Gouvernorats, le Gouverneur compétent est celui du Gouvernorat siège du Syndicat.

Art. 104. --- Le Syndicat est administré par un Comité. Les membres de ce Comité sont choisis par les Présidents des Conseils Municipaux des Communes intéressées. au sein de leur Conseil, chaque Commune est représentée dans le Comité par deux délégués.

Les délégués suivent le sort du Conseil Municipal auquel ils appartiennent, quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension, dissolution du Conseil Municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat est continué jusqu'à la nomination de nouveaux délégués par le Président du nouveau Conseil.

En cas de vacances parmi les délégués par suite de décès, démission ou toute autre cause, le Président pourvoit au remplacement dans un délai d'un mois, dans les conditions indiquées à l'article 1er.

Si un Président d'un Conseil Municipal, après mise en demeure du Gouverneur, néglige ou refuse de nommer les délégués, ceux-ci sont désignés par le Gouverneur.

En cas de participation au Syndicat de Communes d'un Conseil de Gouvernement, celui-ci est représenté au Comité par deux délégués désignés par le Gouverneur, parmi les conseillers.

En cas de vacances parmi ces délégués par suite de décès, démission ou toute autre cause, le Gouverneur intéressé pourvoit au remplacement dans un délai d'un mois, conformément à l'article précédent.

Art. 105. --- Les règles de fonctionnement des Communes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spéciales édictées par la présente chartre, sont applicables aux Syndicats des Communes.

Les règles de la comptabilité des Communes s'appliquent à la comptabilité des Syndicats.

Les fonctions de receveur du Syndicat de Communes, sont exercées par le comptable de la Commune siège du Syndicat.

Art. 106. --- Le Comité syndical élit parmi ses membres, son Président.

Il fixe la Commune siège du Syndicat.

Il tient chaque année une session ordinaire au mois de juillet. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Le Président a voix prépondérante.

Il peut être convoqué extraordinairement par son Président qui devra avertir le Gouverneur, trois jours au moins, avant la réunion.

Le Président est obligé de convoquer le Comité, soit sur l'invitation du Gouverneur, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du Comité.

Les décisions prises par le Comité ne sont exécutoires qu'après ratification par les collectivités intéressées ou approbation par l'autorité de tutelle.

Art. 107. --- Le Comité élit parmi ses membres un bureau composé d'un Président et deux membres.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité.

Le bureau est chargé de l'exécution des décisions du Comité.

A l'ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le bureau lui rend compte de ses travaux.

Le Président du bureau est seul ordonnateur des crédits ouverts au budget du Syndicat, il peut donner délégation aux membres du bureau.

Pour ester en justice, le Syndicat est représenté par le Président du bureau.

Le Président du Comité, peut, à tout moment, demander des comptes au bureau et en référer s'il le juge utile, au Comité.

Le Gouverneur a entrée dans le Comité et, le cas échéant, au bureau. Il est toujours entendu quand il le demande, il peut se faire représenter par un de ses délégués.

Art. 108. --- Les conditions de validité des délibérations du Comité et celles du bureau, de l'ordre et de la tenue des séances, sont celles que fixe, pour les Conseils Municipaux, la présente loi.

Art. 109. --- Le budget du Syndicat est voté par le Comité dans sa session ordinaire. Il pourvoit aux dépenses de création de fonctionnement d'entretien et d'équipement des établissements ou services pour lesquels le Syndicat est constitué.

Les recettes du Syndicat sont constituées par :

1°) la contribution des collectivités associées. Cette contribution est obligatoire dans la limite des nécessités de service, telle que les décisions du Syndicat l'ont déterminée.

2°) le revenu des biens, meubles et immeubles du Syndicat.

3°) les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des particuliers, des associations en échange d'un service rendu.

4°) les subventions de l'Etat, du Conseil du Gouvernement et des Communes.

5°) les produits des dons et legs.

6°) le produit des redevances correspondant aux services assurés.

7°) les emprunts.

Sont obligatoires pour le Syndicat, les dépenses suivantes :

1°) les dépenses de fonctionnement;

2°) les dépenses d'entretien du patrimoine du Syndicat.

3°) l'acquittement des dettes exigibles et des annuités d'emprunt.

Copie de ce budget et du compte du Syndicat est adressée chaque année aux collectivités syndiquées. Les membres de ces collectivités pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du Comité et de celles du bureau.

Art. 110. --- L'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du Syndicat sont décidées par le Comité du Syndicat.

Cette décision est soumise à l'autorisation du Ministre de l'Intérieur dans les conditions prévues à l'article 102 de la présente loi.

Art. 111. --- Le Syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision d'institution.

Il est dissous, soit de plein droit, par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement des collectivités intéressées.

Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité des dites collectivités, soit d'office, par arrêté motivé conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Finances. L'arrêté de dissolution fixe les conditions de la liquidation du Syndicat.

Art. 112. --- La participation de Syndicats de Communes à des sociétés ou groupements, est soumise aux conditions prévues aux articles 91 à 100 de la présente loi ; le Comité du Syndicat a les mêmes attributions que le Conseil Municipal et le Président du Bureau du Comité, celle du Président du Conseil Municipal.

CHAPITRE II. --- Les Conférences Intercommunales

Art. 113. --- Des Conférences intercommunales, locales, régionales et nationales sont tenues périodiquement pour débat

tre des questions d'utilité communale relevant des attributions des Communes.

Elles réunissent au niveau de la Délégation et sous la présidence du délégué, les Conseils Municipaux de la circonscription, au niveau du Gouvernorat et sous la présidence du Gouverneur, les Présidents, les Vice-Présidents, le cas échéant, et les adjoints des Communes ainsi que les délégués de la région et à l'échelon national, sous la présidence du Ministre de l'Intérieur et en présence des Gouverneurs, les Présidents et Premiers Adjointes de l'ensemble des Communes de la République.

Les procès-verbaux de ces conférences seront consignés, à la diligence de leurs Présidents, sur des registres tenus à cet effet, des extraits de ces procès-verbaux, seront adressés aux Communes intéressées pour être soumis aux Conseils Municipaux.

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

CHAPITRE I. — Du Personnel Communal

Art. 114. — Le Président nomme à tous les emplois communaux autres que ceux appartenant aux catégories A et B ou pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires ne fixent pas un droit spécial de nomination et ce, dans la limite des effectifs fixés par la loi des cadres de la Commune dûment approuvés par l'autorité de tutelle.

Les personnels administratifs et techniques appartenant aux catégories A et B, sont recrutés et affectés dans les différentes Communes par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Art. 115. — Les mutations, d'une Commune à une autre d'agents appartenant aux cadres communaux, sont prononcées par arrêté du Ministre de l'Intérieur après avis des Communes intéressées.

Art. 116. — Le détachement du personnel municipal est prononcé sur proposition du Ministre de l'Intérieur. Il y est mis fin dans les mêmes conditions après consultation du Président de la Commune intéressée.

Art. 117. — Le Président peut faire asseoir les agents de la Commune, à condition qu'ils soient agréés par le Gouverneur.

Art. 118. — Nonobstant les dispositions de l'article 80 de la présente loi, pour être exécutoires, les arrêtés concernant le personnel, pris par le Président, devront être visés par l'autorité de tutelle qualifiée pour l'approbation du budget de la Commune.

Toutefois, les arrêtés pris par les Présidents des Communes, dont les budgets sont approuvés conjointement par les Ministres de l'Intérieur et des Finances, seront visés par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 119. — Les dispositions de l'article 50 de la présente loi, sont applicables au personnel communal.

CHAPITRE 2. — Du domaine de la Commune

Art. 120. — Le domaine de la Commune comprend un domaine public et un domaine privé.

Art. 121. — Font partie du domaine public communal :

1° les parcelles appartenant à la commune et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme grandes rues, places, jardins publics ou routes à l'exception des routes de grand parcours et des routes de moyenne communication dont la création et l'entretien incombent à l'Etat.

2° les parcelles appartenant à la Commune et qui supportent des ouvrages de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'assainissement ou d'autres ouvrages d'intérêt public, chaque fois que la charge aurait été remise à la Commune.

3° les autres biens compris dans le domaine public, par application du décret du 24 septembre 1885, lorsqu'ils auront été remis à la Commune dans les conditions prévues par l'article 125 de la présente loi.

4° les parcelles appartenant à la Commune et constituant l'assiette d'un ouvrage prévu aux plans d'aménagement, régulièrement approuvés ou ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique spéciale. Le décret d'aménagement ou la déclaration d'utilité publique, pris dans les formes qui sont définies dans chaque cas particulier, valent affectation.

Art. 122. — Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il peut être déclassé par arrêté du Président pris à la suite d'une délibération du Conseil Municipal.

Art. 123. — Les rues et routes incorporées dans le domaine communal, sont classées en voiries urbaines et en voiries vicinales.

La voirie urbaine assume la desserte à l'intérieur des agglomérations et la voirie vicinale assume la liaison entre les agglomérations d'une même Commune.

Le classement dans la voirie urbaine ou la voirie vicinale résulte, soit du décret d'aménagement de la Commune, soit à défaut, des arrêtés du Président pris à la suite d'une délibération du Conseil Municipal.

Art. 124. — Le tracé et l'emplacement des voies urbaines et vicinales sont constatés et modifiés par le décret d'aménagement ou, à défaut, par l'arrêté de classement.

L'alignement et le nivellement de ces voies résultent d'arrêts du Président pris à la suite de délibération du Conseil Municipal après avis du représentant local du Ministère de l'Équipement.

Art. 125. — Il est procédé par les Ministres intéressés, à la remise au service de chaque Commune, des parties du domaine public de l'Etat dont la gestion et la conservation leur sont confiées, par application de l'article 121 de la présente loi.

Les pouvoirs d'administration définis ci-après prendront leur origine du jour de cette remise.

Art. 126. — Le domaine privé de la Commune comprend :

- 1° les biens affectés à un service public : (maisons communales, cimetières, marchés, etc...)
- 2° les biens patrimoniaux.

Art. 127. — Les dispositions législatives et réglementaires concernant la conservation et la police du domaine public de l'Etat, sont applicables au domaine public de la Commune, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, des autorisations d'occupation provisoire du domaine public de la Commune, tel qu'il est défini à l'article 121, peuvent être données par arrêté du Président. Ces autorisations, précaires et révocables, donnent lieu à perception d'une redevance.

Dans les voies dépendant du domaine public de la Commune et moyennant le paiement de droits fixés par un tarif régulièrement approuvé, les alignements individuels et les permissions sont délivrés par le Président, conformément aux arrêtés d'alignement et de nivellement.

Les autorisations de bâtir, de modifier ou réparer une construction sur la territoire de la Commune, sont délivrées par le Président, conformément aux textes en vigueur.

Art. 128. — Lorsqu'une Commune est supprimée ou fusionnée avec une ou plusieurs Communes, un règlement général des biens des Communes intéressées, est établi par le Ministre de l'Intérieur. Le Ministre des Finances prescrit les opérations comptables de liquidation.

CHAPITRE 3. — Voirie et travaux communaux

Art. 129. — Le service de voirie et des travaux communaux comprend :

— l'entretien, la réparation et la construction des chaussées, trottoirs, promenades, plantations, jardins, squares et de leurs accessoires et dépendances.

— l'entretien, la réparation, le curage ou la construction des égouts;

— le nettoyage et l'arrosage des voies et espaces libres publics;

— l'éclairage des voies publiques et des établissements de la Commune;

— la construction, l'entretien ou la réparation des bâtiments de la collectivité, abattoirs, marchés, fourrières, cimetières, théâtres, kiosques, horloges publiques, maisons communales, etc...;

— les travaux d'assainissement de toute nature;

— l'inscription des noms des rues et des numéros des maisons;

— tout ce qui concerne l'exécution du plan d'aménagement, les alignements, les constructions particulières et les bâtiments menaçant ruine;

— l'application des règles sur les établissements dangereux, insalubres ou inesthétiques, et en général, tout ce qui se rattache aux travaux dont les dépenses sont imputables sur les fonds de la Commune.

Art. 130. — La direction du service de la voirie et des travaux est assurée dans chaque Commune par un cadre technique communal.

Art. 131. — Les projets, plans et devis de travaux à exécuter en régie, les projets de concession des services publics ou portant sur des parcelles du domaine public ou privé, les projets du marché de travaux, fournitures ou transports à exécuter par l'entreprise, sont établis sur la demande du Président et soumis à l'examen du Conseil Municipal en même temps que les voies et moyens affectés à leur financement.

Ces projets sont soumis aux dispositions de l'article 136 de la présente loi à celles du décret du 14 mars 1958, portant refonte de la législation sur les bâtiments civils.

Lorsqu'ils requièrent, soit l'accord préalable de l'administration supérieure, soit l'approbation de l'autorité de tutelle soit l'intervention d'un décret, ils doivent être accompagnés de la délibération correspondante, rappelant l'inscription au budget des crédits correspondants et être appuyés, s'il y a lieu, des observations du service technique intéressé.

Ils deviennent exécutoires dans les mêmes formes et délais que les délibérations correspondantes.

Art. 132. — La création ou l'amélioration des voies urbaines entraîne une participation des riverains aux dépenses en résultant, dans les conditions qui seront définies par décret.

L'établissement des égoûts, d'ouvrages de défense contre les inondations, le remblaiement des terres inondables et, d'une façon générale, tous les travaux dont peuvent bénéficier plus spécialement certains propriétaires, donnent lieu à une participation de ces derniers aux dépenses correspondantes, dans les conditions qui seront définies par décret.

Art. 133. — Le Président a pouvoir pour constater les infractions aux arrêtés d'alignement et de nivellement, ainsi que toutes les conventions aux dispositions législatives et réglementaires intéressant la voirie.

Il peut également, commissionner un ou plusieurs agents assermentés aux fins de constater ces infractions.

Art. 134. — Chaque Commune fait l'objet d'un plan d'aménagement.

L'établissement de ce plan d'aménagement est effectué par les services compétents de l'Etat.

Le plan d'aménagement d'une Commune fait l'objet d'un décret pris sur proposition du Ministre de l'Équipement et après avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances, et approbation du Conseil Municipal intéressé.

La réalisation du plan d'aménagement nécessite :

1) l'exécution des ouvrages publics prévus, la réalisation de ces ouvrages appartient à la Commune;

2) le contrôle des lotissements constitués sur le territoire de la Commune, conformément à la législation en vigueur;

3) le contrôle des constructions soumises à autorisation de bâtir délivrée par le Président, conformément à la réglementation applicable en la matière.

Art. 135. — Des prestations de services peuvent être accordées par le Ministre de l'Équipement à certaines Communes qui en fient la demande, notamment en ce qui a trait :

— à la constitution des dossiers techniques des projets des travaux communaux et au contrôle de leur exécution;

— à l'étude de certains détails du plan d'aménagement de la Commune;

— aux levés topographiques et autres travaux à exécuter sur le domaine public ou privé de la Commune;

— à l'étude des lotissements autorisés par la Commune;

— aux études relatives à l'extension et à la modernisation du réseau de voirie de la Commune et à la circulation routière.

CHAPITRE IV. — Les marchés

Art. 136. — Les marchés de services, travaux et fournitures pour le compte de la Commune sont passés dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

Ils sont approuvés par le Gouverneur ou par le Ministre de l'Intérieur suivant qu'ils relèvent de la commission régionale des marchés ou des commissions départementales ou supérieures.

Art. 137. — Lorsque le Président procède à une adjudication publique pour le compte de la Commune, il est assisté de deux membres du Conseil Municipal, désignés d'avance par le Conseil, ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le Receveur Municipal assiste à l'adjudication.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le Président et ses deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

CHAPITRE 5. — Dons et legs

Art. 138. — Le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la Commune. Il peut décider de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité.

Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le Gouverneur peut inviter le Conseil Municipal à délibérer à nouveau.

Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le Conseil Municipal déclare y persister, ou si le Gouverneur n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.

Art. 139. — Les Communes et les Syndicats de Communes sont dispensés de droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur proviennent de donations ou successions.

Art. 140. — Lorsque les revenus provenant d'une libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées, le Conseil Municipal, sur délibération, peut être autorisé, par le Gouverneur, à réduire ses charges.

CHAPITRE 6. — Les actions judiciaires

Art. 141. — Le Conseil Municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la Commune.

Art. 142. — Le Président en vertu de la délibération du Conseil Municipal représente en justice la Commune.

Art. 143. — Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires et les oppositions au recouvrement des droits, produits et revenus de la Commune, lesquelles sont régies par des règles spéciales, ne peut à peine de nullité être intentée contre une Commune, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé, au délégué de la circonscription ou au Gouverneur selon que l'approbation du budget de la Commune revient ou non au délégué de la circonscription par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date d'envoi de la lettre recommandée sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Le délégué ou le Gouverneur, selon le cas, adresse immédiatement le mémoire au Président, avec l'invitation de convoquer le Conseil Municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.

CHAPITRE 7. — De la gestion des services publics communaux

Art. 144. — Les Communes et les Syndicats de Communes, peuvent être autorisés par le Ministre de l'Intérieur après avis du Ministre des Finances à exploiter directement des services publics sous forme de régie.

Art. 145. — Le Conseil Municipal désigne les services dont il se propose d'assurer l'exploitation en régie.

Art. 146. — Les recettes et les dépenses de la régie, sont portées au budget communal.

Elles sont effectuées par le comptable de la Commune selon les règles prévues par la comptabilité communale.

Art. 147. --- Le Conseil Municipal peut proposer que certains services publics exploités en régie, bénéficient d'un budget autonome.

Les services publics à caractère économique en bénéficiant obligatoirement.

Art. 148. --- L'autorisation d'exploiter un service public en régie peut être retirée à toute époque par le Ministre de l'Intérieur après consultation du Conseil Municipal intéressé et avis du Ministre des Finances.

Art. 149. --- L'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies, seront fixés par décret.

Art. 150. --- Pour la gestion de leurs services publics, les Communes peuvent créer des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La création de ces établissements publics communaux doit être approuvée par le Ministre de l'Intérieur après avis du Ministre des Finances.

Les règles concernant le régime administratif et financier de ces établissements seront déterminées par décret.

Art. 151. --- Lorsque des services publics communaux ne peuvent, sans inconvénient, être exploités en régie, les Communes peuvent être autorisées à les concéder.

Les Conventions établies à cet effet sont approuvées par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre des Finances.

Loi N° 75-34 du 14 mai 1975, portant institution d'une taxe hôtelière au profit des Communes et des Conseils de Gouvernement (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Pronulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. --- Il est institué sur les établissements de tourisme, une taxe dite « taxe hôtelière », perçue au profit des communes et des conseils de gouvernement.

ART. 2. --- Est considéré comme établissement de tourisme, tout établissement qui réunit les conditions fixées par le décret-loi n° 75-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme.

ART. 3. --- La taxe hôtelière est assise sur le montant des recettes brutes provenant de l'exploitation de l'hôtel, ainsi que des activités qui lui sont annexées, à l'exception toutefois, de celles se rapportant aux spectacles.

ART. 4. --- Le taux de la taxe hôtelière est fixé à 15%.

ART. 5. --- La taxe hôtelière est due par les exploitants des établissements de tourisme.

ART. 6. --- La dite taxe est perçue, les contraventions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de taxe sur les prestations de service.

Le montant est ensuite versé au profit de la commune ou du conseil de gouvernement concerné.

ART. 7. --- Les taxes instituées au profit des communes et des conseils de gouvernement et énumérées ci-après ne sont plus applicables aux établissements de tourisme définis à l'article 2 de la présente loi :

--- La taxe sur la valeur locative des immeubles, créée par le décret du 16 septembre 1902;

--- La taxe unique d'entretien et d'assainissement général instituée par le décret du 28 octobre 1948.

ART. 8. --- La taxe de séjour instituée par le décret du 6 octobre 1949, est supprimée.

ART. 9. --- La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1975.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne:

HABIB BOURGUIBA

Loi N° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Pronulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DES DECHARGES ET DES RESSOURCES

DES COLLECTIVITES PUBLIQUES LOCALES

ARTICLE PREMIER. --- Le budget des collectivités publiques locales prévoit et autorise pour chaque année l'ensemble des charges et des ressources des dites collectivités.

La forme et la nomenclature du budget seront fixées par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Finances. Une nomenclature simplifiée sera prévue pour les collectivités dont le budget est approuvé dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 13 de la présente loi.

ART. 2. --- L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année, sous réserve toutefois des dispositions particulières prévues à l'article 3 du Code de la Comptabilité Publique.

ART. 3. --- Le budget des collectivités locales comprend deux titres :

--- Le Titre I. --- correspond aux dépenses et aux recettes courantes.

--- Le Titre II. --- est relatif aux dépenses et aux recettes en capital.

Chaque titre doit être équilibré en recettes et en dépenses.

ART. 4. --- Les dépenses courantes sont classées selon leur nature en 6 chapitres :

Chapitre I. --- Intérêts de la dette.

Chapitre II. --- Dépenses de rémunération du personnel.

Chapitre III. --- Autres moyens des services.

Chapitre IV. --- Interventions dans les domaines économique, social et culturel.

Chapitre V. --- Contributions du Titre I aux dépenses du Titre II.

Chapitre VI. --- Dépenses diverses et imprévues.

Les crédits ouverts à l'intérieur de chaque chapitre sont répartis par articles, paragraphes et sous paragraphes.

ART. 5. --- Les recettes courantes sont groupées en 6 chapitres dénommés comme suit :

Chapitre I. --- Impôts directs et taxes assimilées.

Chapitre II. --- Impôts et taxes indirects.

Chapitre III. --- Grantes-partie sur le fonds commun.

Chapitre IV. --- Revenus du domaine.

Chapitre V. --- Recettes en atténuation des services rendus.

Chapitre VI. --- Recettes accidentelles et diverses.

Chaque chapitre est divisé en articles selon la nature ou l'objet de l'impôt, de la taxe ou du revenu.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 6 mai 1975.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 9 mai 1975.

ART. 6. — Les dépenses en capital sont classées selon leur nature en deux sections.

Section I. — Dépenses sur ressources propres.

Section II. — Dépenses sur crédits délégués.

Les dépenses sur ressources propres sont groupées en 3 chapitres :

Chapitre I. — Investissements directs.

Chapitre II. — Opérations financières.

Chapitre III. — Amortissement de la dette.

ART. 7. — Les recettes en capital sont classées en deux sections :

Section I. — Ressources propres.

Section II. — Ressources provenant des crédits délégués.

Les ressources propres comprennent :

— de la contribution du Titre I aux dépenses du Titre II;

— du produit des emprunts;

— des subventions d'équipement accordées par l'Etat ou les organismes publics;

— du prélèvement sur le fonds de réserve prévu à l'article 25 de la présente loi;

— des recettes diverses.

ART. 8. — Les crédits affectés aux dépenses en capital sont répartis en crédits de programme, crédits d'engagement et crédits de paiement.

Les crédits de programme déterminent les programmes ou projets que la collectivité peut lancer au cours d'une année et en fixent le coût global.

Toutefois les crédits de programme ne peuvent engager la collectivité que dans les limites des crédits d'engagement ouverts par le budget.

Les crédits d'engagement sont mis à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre d'engager les dépenses nécessaires à l'exécution des investissements prévus par le budget.

Les crédits de paiement sont destinés à l'ordonnancement des sommes mises à la charge de la collectivité dans le cadre des crédits d'engagement correspondants.

Les notions de crédits de programme, de crédits d'engagement et de crédits de paiement seront appliquées progressivement et dans une première étape aux collectivités dont le budget est approuvé dans les conditions fixées à l'article 13 § 2 de la présente loi.

ART. 9. — Les crédits d'engagement sont valables sans limitation de durée. Ils sont reportables d'année en année jusqu'à ce qu'il soit procédé éventuellement à leur annulation.

Les crédits de paiement non utilisés à la clôture d'une gestion sont annulés et peuvent donner lieu à une nouvelle ouverture de crédits au titre de l'année suivante.

ART. 10. — Sont obligatoires pour les collectivités locales les dépenses suivantes :

1) Entretien de l'Hôtel de Ville, ou si la collectivité n'en possède pas la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu;

2) Les frais de conservation des actes et documents qu'il leur incombe d'établir ou de conserver;

3) Les dépenses relatives à la rémunération du personnel;

4) Les dépenses d'installation, d'entretien et de grosses réparations des édifices, bâtisses et établissements qui composent leur patrimoine;

5) L'acquiescement des dettes exigibles et des annuités d'emprunts;

6) Les frais d'entretien, d'alignement et renouvellement des voies, chemins ou rues, des acqueducs, canaux, points d'eau fontaines, canaux d'évacuation des eaux usées ou de pluies classés dans le domaine public local;

7) Et en général toutes les dépenses mises à la charge des collectivités locales par une disposition législative ou réglementaire.

ART. 11. — Le budget de fonctionnement des collectivités locales est alimenté par les taxes et droits suivants :

1) La taxe sur la valeur locative des immeubles, créée par le décret du 13 septembre 1932, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et notamment le décret du 28 octobre 1943 et compte tenu des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 58-44 du 31 mars 1958;

2) Les taxes d'entretien et d'assainissement, créées par le décret du 21 avril 1920, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et notamment le décret du 28 octobre 1943, et compte tenu des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 58-44 du 31 mars 1958.

3) La taxe de compensation assise sur la valeur locative des immeubles bâtis, assujettis à la législation sur les prix limités des loyers, dans les conditions et pour la durée fixées par le décret du 4 septembre 1947 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et notamment par le décret du 28 octobre 1943 et compte tenu des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 58-44 du 31 mars 1958.

4) La contribution foncière instituée par le décret du 15 décembre 1919, sur les propriétés non bâties situées dans les périmètres communaux dans la limite de 10% de la valeur locative foncière, déterminée conformément aux dispositions du texte institutif.

5) Le droit de licence sur les débits de boissons à la charge des titulaires de débits de boissons, institué par le décret du 14 décembre 1933, et réaménagé par le décret du 22 mars 1956, dans les limites fixées par ce dernier texte;

6) La taxe sur les véhicules à traction animale, créée par le décret du 15 janvier 1914 rendue obligatoire par l'article 44 du décret de Finances du 17 février 1944, au taux uniforme de sept dinars dans certains millimes (7,200) par an et par véhicule, fixé par l'article 54 du décret de Finances du 30 mars 1937 pour les véhicules à bandages métalliques et au taux et suivant les distinctions faites par l'article 31 du décret du 30 mars 1937 pour les autres véhicules;

7) La taxe sur les spectacles telle qu'elle a été aménagée par les articles 41 et suivants du décret de Finances du 1er janvier 1951, et suivant les tarifs proportionnels aux recettes brutes fixés par le décret sus-visé;

8) Le droit sur les peaux, créé par le décret du 23 décembre 1919 dans une limite posée à 8 fois le taux unitaire par catégorie, fixé par l'article 59 du décret du 17 février 1944.

9) Des taxes pour formalités administratives, à l'occasion d'interventions ou d'autorisations justifiées par l'exercice des attributions dévolues à la collectivité par la loi;

10) Des taxes pour concession, occupation ou usage du domaine public à la condition que ces taxes soient autant que possible en rapport avec la surface occupée effectivement et qu'elles frappent des emplacements réservés en permanence ou temporairement à des usages privatifs précisés, à l'exclusion du simple exercice des droits naturels des individus;

11) Des redevances pour services publics dont la nature et les taux doivent correspondre autant que possible à des avantages effectifs assurés par la collectivité aux usagers.

Les taxes et redevances visées aux 8, 9, 10 et 11 ci-dessus sont énumérées par un décret qui précèdera, le cas échéant les maxima dans la limite desquels chaque collectivité fixera les tarifs qu'elle décide d'adopter.

12) La taxe hôtelière sur les établissements de tourisme instituée par la loi n° 75-34 du 14 mai 1975.

13) Et toute autre recette qui sera créée ou affectée au profit des collectivités locales par la loi.

CHAPITRE II

DE LA PRÉPARATION DU VOTE

ET DE L'APPROBATION DU BUDGET

ART. 12. — Le projet du budget est proposé par le président, examiné en commission, puis voté par le conseil de la collectivité.

Le vote a lieu par chapitres et par articles.

La répartition des crédits à l'intérieur de chaque article est effectuée par le président sur la base des propositions contenues dans les notes explicatives annexes.

Le projet est ensuite transmis pour approbation aux autorités de tutelle compétentes au plus tard le 31 octobre accompagné :

1) d'un rapport de présentation analysant les caractéristiques du nouveau budget;

2) des pièces justificatives nécessaires.

ART. 13. — Sont approuvés par le Gouvernement les budgets communaux, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :

1. — Sont approuvés par les Ministres de l'Intérieur et des Finances les budgets communaux dont le compte de la dernière gestion close a fait apparaître un déficit et tant que ce déficit n'aura pas été apuré effectivement au moyen des ressources courantes de la Commune.

2. — Sont approuvés par les Ministres de l'Intérieur et des Finances les budgets communaux dont les prévisions de recettes courantes et en capital de la gestion précédente auront été égales ou supérieures à un montant qui sera fixé par décret.

Il 3. --- Sont approuvés par le délégué de la circonscription les budgets des Communes dont les prévisions de recettes courantes et en capital de la gestion précédente auront été égales ou inférieures à un montant qui sera fixé par décret.

ART. 14. --- Sont approuvés par le Ministre de l'Intérieur les budgets des Conseils de Gouvernement.

ART. 15. --- Par dérogation aux dispositions édictées aux articles 13 et 14 ci-dessus tout projet d'investissement égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret, ne peut être inscrit au budget d'une collectivité avant son agrément préalable par décision conjointe des Ministres de l'Intérieur et des Finances.

Les Ministres de l'Intérieur et des Finances doivent donner leur avis dans un délai de trois mois à partir de la réception du projet par les services du Ministère des Finances. Dans le cas où la réponse ne intervient pas dans le délai sus-visé, le projet est considéré comme approuvé.

ART. 16. --- Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes doivent être présentées et votées en équilibre réel compte tenu des engagements de la gestion précédente.

ART. 17. --- Lorsque le budget d'une Collectivité Locale n'a pas été voté en équilibre par le conseil, compte tenu des dépenses obligatoires à y ajouter le cas échéant, l'autorité qualifiée pour son approbation le renvoie au Président qui le soumet dans les 10 jours à une seconde délibération du conseil en question. Celui-ci doit statuer dans le délai de quinzaine; le budget fera retour à l'autorité de tutelle compétente. Si ce dernier n'a pas été à nouveau voté en équilibre, et s'il n'a pas été retourné dans le délai d'un mois, à compter de son renvoi au Président en vue de la seconde délibération, l'autorité qualifiée pour son approbation en arrête d'office les dépenses et les recettes.

ART. 18. --- L'acte de l'autorité de tutelle qui arrête le budget d'une Collectivité peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées, mais il ne peut les augmenter ni en introduire des nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.

La procédure prévue à l'article 17 ci-dessus est applicable à cet effet.

ART. 19. --- Si le Conseil de la Collectivité Locale n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation sera inscrite au budget par arrêté de l'autorité qualifiée pour l'approbation de ce budget. Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le Conseil de la Collectivité ait été appelé au préalable à prendre une délibération spéciale à ce sujet.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.

S'il s'agit d'une dépense annuelle fixe par sa nature, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Si les ressources de la Collectivité sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le Conseil, ou en cas de refus de sa part, au moyen des ressources prévues par la législation en vigueur et créées par l'autorité compétente pour l'approbation du budget.

ART. 20. --- Dans le cas où pour une cause quelconque le budget d'une Collectivité Locale n'aurait pas été arrêté définitivement avant le 1^{er} janvier, les recettes et les dépenses obligatoires de fonctionnement portées au dernier budget continuera à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.

CHAPITRE III

ENCAISSEMENT ET REGLEMENT DU BUDGET

ART. 21. --- Le budget de la Collectivité Locale peut être modifié en cours d'année dans les mêmes conditions prévues à l'article 12 ci-dessus si les prévisions de recettes laissent apparaître un excédent en fin de gestion.

ART. 22. --- Des transferts de crédits de chapitre à chapitre peuvent être opérés sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle.

Des virements de crédits d'article à article peuvent être effectués après autorisation du Conseil de la Collectivité.

Toutefois les virements de paragraphe à paragraphe peuvent être faits sans autorisation par le président; notification en est faite sans délai aux parties intéressées.

ART. 23. --- Le crédit prévu au titre des dépenses imprévues du chapitre 6 du Titre Ier ne peut être employé que pour faire face

à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'a été inscrite au budget, ou pour lesquelles les crédits inscrits se sont avérés insuffisants.

ART. 24. --- Lorsque l'exécution du budget de la dernière gestion close d'une Collectivité Locale a fait apparaître un déficit et que le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre des Finances a constaté que les mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget en voie de règlement et de résorber le déficit de la dernière gestion connue n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, l'autorité de Tutelle invite le Conseil de la Collectivité intéressée à délibérer dans le délai de 15 jours si l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, les Ministres de l'Intérieur et des Finances arrêtent d'office le budget. L'autorité compétente possèdera à cet effet tous les pouvoirs dévolus au Conseil en matière fiscale et budgétaire, mais elle ne pourra établir de nouvelles impositions ou taxes, telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur, que dans la mesure ou après suppression de tout ou partie des dépenses facultatives, les ressources votées par le Conseil de la Collectivité seraient suffisantes pour couvrir les dépenses obligatoires définies à l'article 10 de la présente loi.

ART. 25. --- Le compte financier établi conformément aux dispositions de l'article 232 du Code de la Comptabilité Publique est soumis à l'examen du Conseil de la Collectivité Locale dans sa session du mois de mai. Il est approuvé par l'autorité de tutelle qualifiée pour l'approbation du budget correspondant.

ART. 26. --- L'arrêté portant règlement du budget de la Collectivité Locale constate le montant définitif des encaissements des recettes et des ordonnancements de dépenses effectués au cours d'une même gestion. Il annule les crédits sans emploi; il autorise le transfert du résultat de l'année à un compte spécial ouvert dans les comptes de la Collectivité et intitulé « Fonds de réserve » qui peut être utilisé à financer des dépenses d'équipement ou éventuellement à résorber le déficit enregistré au cours d'une gestion.

L'arrêté sus-visé est transmis ensuite accompagné d'une copie du compte financier aux autorités de Tutelle pour approbation.

ART. 27. --- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

- les dispositions budgétaires du décret du 23 novembre 1971;
- loi n° 61-13 du 27 mai 1961, portant fixation pour les budgets des Communes et organismes assimilés de la date d'ouverture de l'exercice financier et de la période comptable;
- les articles 11, 12, 15, 19, 20 et 21 de la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963, relative aux Conseils de Gouvernements.

ART. 28. --- La présente loi prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1976.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Prouvons la loi dont la teneur suit :

Article premier. --- Les deux Fonds Spéciaux du Trésor, intitulés respectivement « 1^{er} Fonds Commun des Collectivités Locales » et « Fonds Commun des Carburants et Pneumatiques », institués par l'article 56 du décret du 25 juin 1948, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, sont fusionnés en un seul fonds spécial intitulé : « Fonds Commun des Collectivités Locales ».

Art. 2. --- Le Fonds Commun des Collectivités Locales est alimenté en recettes par :

- 1° un prélèvement de 7 % sur l'impôt de la patente et l'impôt sur le bénéfice des professions non commerciales, à

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 mai 1975.

l'exclusion des forfaits légal et contractuel pour lesquels le prélèvement s'élève à 25 % :

2°) un prélèvement de 10 % sur les taxes sur les chiffres d'affaires institué par l'article 33 du décret du 29 décembre 1955;

3°) un prélèvement de 10 % sur les produits de l'impôt sur les olives, de l'impôt sur les céréales et de l'impôt sur la vigne;

4°) un prélèvement de 50 % sur le produit de l'impôt agricole;

5°) le produit de 10 centimes additionnels au droit sur les chambres à air et pneumatiques institué par le décret du 18 novembre 1954;

6°) les prélèvements de 3 % et 9 % effectués sur le droit unique de consommation prévus à l'article 2 du décret n° 70-622 du 31 décembre 1970, portant consolidation et simplification des droits et taxes perçus sur certains produits pétroliers.

ART. 3. — Les ressources annuelles du Fonds Commun des Collectivités Locales sont attribuées à concurrence de 75 % de leur montant aux Collectivités Locales dans les proportions de 20 % aux Conseils de Gouvernorats et 80 % aux Communes.

La part revenant aux Conseils de Gouvernorats est répartie au prorata de la population respective de ces Collectivités, déduction faite de la population des Communes incluses dans leur territoire.

La part revenant aux Communes est répartie pour moitié au prorata de leur population respective et pour l'autre moitié au prorata de la moyenne des recettes réalisées par chacune d'elles au cours des 3 dernières années au titre des taxes municipales grevant la propriété bâtie.

Le solde de 25 % des ressources du Fonds est réparti comme suit :

- 5 % à la Commune de Tunis;
- 6 % à la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales;
- 4 % au profit des Communes de Tunis, Sfax, Sousse et Bizerte pour le financement partiel de leurs programmes d'équipement proportionnellement à l'importance des budgets de ces Collectivités;
- 8 % à l'Office National d'Assainissement;
- 2 % au District de Tunis.

ART. 4. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment :

- les articles 57 et 58 du décret du 25 juin 1948;
- le paragraphe 6 de l'article 11 du décret n° 72-49 du 18 février 1972 fixant le périmètre, les attributions, la composition et les ressources du District de Tunis;
- l'article 79 de la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant loi de Finances pour la gestion 1975.

ART. 5. — La présente loi prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1976.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Loi n° 75-31 du 14 mai 1975, portant transformation de la Caisse des Prêts aux Communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Pronulguons la loi dont le texte est le suivant :

Article Premier. — La caisse des prêts aux communes, instituée par le décret du 15 décembre 1902 et réorganisée par le décret du 1^{er} mars 1932, est transformée en « une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales ».

ART. 2. — La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Sa gestion peut être confiée à un établissement financier par convention qui sera approuvée par décret.

ART. 3. — Les ressources de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, sont constituées par :

1°) le prélèvement sur les ressources annuelles du fonds commun des collectivités locales, institué par la loi n° 75-36 du 14 mai 1975;

2°) les annuités de remboursement, capital et intérêts des prêts consentis par la caisse;

3°) le produit des emprunts contractés par la caisse;

4°) le produit des opérations financières qu'elle effectue dans le cadre de ses attributions;

5°) et toute autre recette qui sera créée ou affectée par la loi.

ART. 4. — La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales consent aux communes, syndicats de communes, conseils de gouvernorats, ainsi qu'aux établissements publics locaux en dépendant :

1°) des prêts pour le financement des opérations d'investissement d'intérêt public;

2°) des subventions aux syndicats de communes ainsi qu'aux collectivités locales qui sont affectées à des sujétions spéciales, nécessaires ou inévitablement ou dont la situation financière est particulièrement difficile.

3°) des bonifications d'intérêts pour les emprunts des collectivités locales contractés auprès d'autres organismes que la caisse.

La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, peut également être autorisée à entreprendre ou participer à des opérations d'investissement d'intérêt local ou régional prévues par le plan national de développement économique.

Les subventions visées ci-dessus sont accordées dans la limite de la moitié du montant du prélèvement sur les ressources annuelles du fonds commun des collectivités locales, prévu à l'article précédent.

ART. 5. — Les modalités de fonctionnement de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les conditions d'attribution des prêts et subventions, seront fixées par décret.

ART. 6. — La présente loi prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1976.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Loi n° 75-36 du 14 mai 1975, portant allègement de la dette des communes et des conseils de gouvernorats au titre des emprunts contractés auprès de la Caisse des Prêts aux Communes, Régions et Etablissements Publics et abandon au profit de ces collectivités des sommes restant à payer au titre des logements populaires (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Pronulguons la loi dont le texte est le suivant :

Article Premier. — Il est fait abandon au profit des communes et des conseils de gouvernorats, des sommes dues restant à payer au titre des emprunts qu'ils ont contractés avant le 1^{er} janvier 1975, auprès de la caisse des prêts aux communes, régions et établissements publics, instituée par le décret du 15 décembre 1902, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.

Les sommes déjà payées avant la publication de la présente loi, resteront acquises à la caisse sus-visée.

Les collectivités concernées continueront à prévoir dans leur budget, les crédits nécessaires au paiement des annuités des emprunts abandonnées ; ces crédits qui seront portés, par un article spécial à ouvrir au budget Titre II des dépenses collectives, seront utilisés à financer des travaux de salubrité publique.

ART. 2. — Sont reportés emprunts contractés avant le 1^{er} janvier 1975 au sens de la présente loi, les fonds effectivement

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 6 mai 1975.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 6 mai 1975.

versés avant cette date aux collectivités bénéficiaires, par la caisse des prêts aux communes, régions et établissements publics, sans qu'il soit tenu compte, ni de la date du vote autorisant l'emprunt, ni de la date de la convention du prêt passé entre la caisse et la collectivité emprunteuse.

ART. 3. — Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente loi, les tranches des emprunts autorisés avant le 1er janvier 1975, non versées aux bénéficiaires avant cette date, feront d'office l'objet de nouveaux tableaux d'amortissement par la caisse sus-visée, sans qu'il soit besoin de nouvelles conventions.

ART. 4. — Les emprunts que les communes et les conseils de gouvernorats ont été autorisés à contracter auprès de la caisse des prêts aux communes, régions et établissements publics, avant le 1er janvier 1973 et qui n'auront pas été réalisés en totalité ou en partie à la date de publication de la présente loi, sont annulés pour leur totalité ou pour la tranche non réalisée.

ART. 5. — Le reliquat des quotes-parts des fonds communs revenant à la caisse des prêts aux communes, régions et établissements publics au titre des répartitions des années 1968 et 1969, reste acquis aux fonds sus-visés.

ART. 6. — Il est fait abandon au profit des communes et conseils de gouvernorats, des sommes restant à payer au titre des logements populaires qui leur ont été cédés par l'Etat, en application des dispositions du décret-loi n° 63-2 du 4 février 1963.

ART. 7. — Les sommes perçues par les collectivités intéressées au titre des logements sus-visés, seront à partir de la date de publication de la présente loi, prises en recettes au titre II du budget et affectées à l'aménagement des zones d'habitation.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne:

Habib BOURGUIBA

Loi N° 75-40 du 14 mai 1975, portant institution d'une taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial au profit des collectivités locales (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier — Il est institué au profit des communes et des conseils de gouvernorats, une taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial, autres que les établissements de tourisme.

ART. 2. — Cette taxe est due par toute personne physique ou morale, exploitant en Tunisie et soumise à l'impôt de la patente ou à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

ART. 3. — I. — La dite taxe est calculée sur le chiffre d'affaires soumis au droit d'exercice de l'impôt de la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Son taux est fixé à 0,20% dans la limite d'un plafond qui sera déterminé par décret.

Toutefois, pour les personnes soumises au forfait contractuel ou légal et au régime spécial du droit d'exercice, la taxe sur les établissements industriels, professionnels ou commerciaux, est égale au 1/4 du montant des droits dus à ce titre.

II. — Dans le cas où le plafond visé au paragraphe Ier ci-dessus, s'avère pour une entreprise donnée, inférieur au montant dû au titre des anciennes taxes visées à l'article 5 ci-dessus pour l'année 1975, le montant de ces taxes constituera un minimum de perception pour le recouvrement de la taxe instituée par la présente loi.

ART. 4. — La déclaration, la constatation, le recouvrement, la procédure à suivre en ce qui concerne la taxation

d'office pour défaut ou insuffisance de déclaration et d'une manière générale les infractions aux dispositions de cette loi sont les mêmes qu'en matière de droit d'exercice de l'impôt sur la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Toutefois, les personnes physiques ou morales dont l'activité s'exerce dans plusieurs communes ou autres localités doivent joindre à la déclaration, un état comportant la répartition du chiffre d'affaires réalisé dans les centres sus-visés et dans lesquelles elles disposent de locaux.

ART. 5. — Les immeubles à usage industriel, professionnel ou commercial affectés à l'activité des établissements définis à l'article 2 de la présente loi, ne sont plus assujettis aux taxes instituées au profit des communes et des conseils de gouvernorats et énumérées ci-après :

— la taxe sur la valeur locative des immeubles, créée par le décret du 16 septembre 1902;

— la taxe de compensation, instituée par le décret du 4 septembre 1947;

— la taxe unique d'entretien et d'assainissement général, instituée par le décret du 28 octobre 1948.

ART. 6. — La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1976.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Loi N° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Tout ressortissant tunisien faisant se rendre à l'étranger doit être muni d'un document de voyage national.

ART. 2. — Les documents de voyage nationaux sont de deux sortes :

a) Les passeports;

b) Les titres de voyage.

Tout document de voyage est remis à titre rigoureusement personnel au porteur.

ART. 3. — Les passeports et les titres de voyage sont délivrés par l'autorité administrative. Ils certifient à l'étranger, l'identité de celui qui en est porteur et lui assurent la faculté de voyager librement.

Ils demeurent la propriété de l'Etat tunisien.

CHAPITRE II

Les passeports

ART. 4. — Le passeport tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants tunisiens.

Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur.

ART. 5. — Les passeports tunisiens sont de trois sortes :

a) Le passeport diplomatique;

b) Le passeport spécial;

c) Le passeport ordinaire.

ART. 6. — L'adjonction de feuilles supplémentaires dans le passeport est interdite.

Lors de la délivrance d'un nouveau passeport, l'ancien doit être retiré. Toutefois, sur sa demande écrite, le titulaire peut être

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 mai 1975

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 mai 1975

autorisé à le conserver d'un an, et aucun usage abusif n'est à craindre.

ART. 7. — Nul ne peut posséder plus d'un passeport de la même sorte à la fois.

Sous réserve de l'application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 6, toute personne qui ne se conforme pas aux dispositions prévues, à l'alinéa précédent et à l'alinéa premier de l'article 8, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193 à 195 du Code Pénal.

ART. 8. — Pour chaque personne âgée de plus de 15 ans, il sera établi un passeport individuel.

L'enfant âgé de moins de 15 ans, non titulaire d'un passeport individuel, peut s'il possède la nationalité tunisienne être inscrit sur le passeport de son père ou de sa mère.

Les Passeports Diplomatiques

ART. 9. — Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le Ministre des Affaires Etrangères pour une durée de trois ans.

Les conditions d'obtention, de prorogation, de renouvellement et de retrait seront fixées par décret.

Les Passeports Spéciaux

ART. 10. — Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de deux ans.

Toutefois, le passeport spécial doit être retourné au Ministère de l'Intérieur à l'issue de chaque mission à l'étranger.

ART. 11. — Les conditions d'obtention et de retrait du passeport spécial seront fixées par décret.

Les Passeports Ordinaires

ART. 12. — Le passeport ordinaire est délivré par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de 5 ans.

Il est valable pour tous pays et ne peut être prorogé qu'une seule fois et pour la même période.

ART. 13. — Tout ressortissant tunisien a droit à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un passeport, sous réserve des restrictions suivantes :

a) — S'il est mineur ou interdit et ne peut produire une autorisation du représentant légal.

Toutefois en cas de désaccord, concernant la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un passeport, entre le détenteur de la puissance paternelle et celui des père ou mère qui a la garde du mineur, l'autorité administrative habilitée doit se conformer à la décision du tribunal de première instance territorialement compétent et qui doit être saisie par la partie la plus diligente;

b) — S'il est en âge d'être astreint aux obligations militaires et ne peut produire une attestation d'exemption ou de sursis;

c) — Sur requête du Parquet, s'il fait l'objet de poursuites judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou pour purger une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation.

d) — Pour des raisons d'ordre public et de sécurité, ou de nature à nuire à la bonne réputation de la Tunisie.

ART. 14. — Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la présente loi et dans des cas particuliers, le Ministre de l'Intérieur peut limiter la validité d'un passeport ordinaire dans le temps et dans l'espace.

ART. 15. — Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré lorsque le titulaire :

a) Est mineur ou interdit et que son représentant légal révoque l'autorisation accordée antérieurement.

Toutefois, en ce qui concerne le mineur, en cas de désaccord entre le détenteur de la puissance paternelle et celui qui en a la garde, le retrait du passeport ne pourra être effectué que sur décision du tribunal de première instance territorialement compétent.

b) Sur requête du Parquet, s'il est l'objet de poursuites pénales ou d'une condamnation pour crime ou délit grave, soit en Tunisie, soit à l'étranger et que, dans ce dernier cas, son extradition n'est pas ou ne peut être requise.

c) — Pour des raisons d'ordre et de sécurité publiques;

ART. 16. — Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193, 194 et 195 du Code pénal, le passeport ordinaire doit être retiré lorsque :

a) — Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus la nationalité tunisienne;

b) — Le passeport a été obtenu irrégulièrement;

c) — Le titulaire possède un autre passeport de même sorte et en cours de validité;

d) — Le passeport a été modifié ou surchargé de façon illégale;

e) — Le passeport est dans un état de détérioration tel qu'il ne peut plus être utilisé.

ART. 17. — Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixés par la loi.

ART. 18. — Un passeport collectif peut être délivré pour un voyage déterminé à des personnes voyageant ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y être inscrits.

ART. 19. — Le Ministre de l'Intérieur statue sur les contestations entre particuliers et les services habilités à délivrer les passeports.

CHAPITRE III

AUTRES TITRES DE VOYAGE

ART. 20. — Les autres titres de voyage sont :

a) — Les laissez-passer type «A» délivrés aux tunisiens;

b) — Les laissez-passer type «B» délivrés aux étrangers autres que les réfugiés;

c) — Les titres de voyage type «C» délivrés aux réfugiés conformément aux Conventions internationales en vigueur et notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1961 sur le statut des réfugiés;

d) — Les titres de voyage type «D» délivrés aux apatrides conformément aux Conventions internationales en vigueur;

e) — Les documents de voyage pour le pèlerinage à la Mecque;

f) — Les titres de voyage délivrés conformément aux accords bilatéraux et Conventions internationales en vigueur.

Laissez-Passer «A»

ART. 21. — En cas d'obstacle à la délivrance d'un passeport ou d'un duplicata, au renouvellement ou à la prorogation d'un passeport, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer type «A» valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence.

ART. 22. — Les laissez-passer type «A» sont délivrés par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie.

ART. 23. — Les laissez-passer type «A» sont soumis aux droits de chancellerie fixés par décret.

Laissez-Passer «B» et titres de voyage «C» et «D»

ART. 24. — Les laissez-passer type «B» sont délivrés aux étrangers contraints de quitter la Tunisie et se trouvant dépourvus de documents de voyage nationaux.

Les laissez-passer type «B» ont une durée de validité d'un mois et ne sont pas renouvelables.

ART. 25. — Les titres de voyage type «C» sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des réfugiés conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1961.

Ils ont une durée de validité de deux ans et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les réfugiés qui résident encore en Tunisie.

ART. 26. — Les titres de voyage type «D» sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des apatrides conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention du 28 septembre 1954.

Ils ont une durée de validité de trois mois à deux ans maximum et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les apatrides qui résident d'une façon régulière en Tunisie.

ART. 27. — Il appartient à l'autorité administrative habilitée, saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de voyage type «C» ou «D», d'apprécier si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre la sûreté publique et de refuser pour ce motif la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du titre de voyage.

Elle peut aussi pour un motif de même ordre, interdire au demandeur l'accès de certains pays et limiter la durée de validité du titre de voyage délivré.

ART. 28. — Les titres de voyage type «C» et «D» sont soumis aux droits de timbre fixés par décret.

Les laissez-passer type «A» et «B» sont délivrés à titre gratuit.

Les titres de voyages pour les lieux-saints

ART. 29. — Le Tunisien désirant se rendre en pèlerinage à la Mecque doit être muni d'un titre de voyage spécial.

ART. 29. --- Le titre de voyage pour les lieux-saints a une durée de validité de trois mois et n'est valable que pour un seul voyage.

ART. 30. --- Les laissez-passer pour les lieux-saints sont soumis aux droits de timbre fixés par la loi.

CHAPITRE IV Dispositions diverses

ART. 31. --- Le passeport ordinaire, les titres de voyage et les laissez-passer sont délivrés conformément aux dispositions de la présente loi et dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.

ART. 32. --- En cas de perte ou de vol d'un passeport ou d'un titre de voyage, il sera délivré au titulaire du document officiel perdu ou volé un duplicata, selon les conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

ART. 33. --- Sous réserve d'accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en Tunisie doit être muni d'un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours de validité, délivré par les autorités compétentes du pays dont il est ressortissant ou du pays de sa résidence, s'il est apatride ou s'il bénéficie du statut des réfugiés conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur.

Ces titres de voyage doivent comporter un visa d'entrée délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie, sous réserve d'accords de réciprocité ou de conventions spéciales.

Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de voyage officiel, dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, donne lieu à la perception d'un droit de chancellerie qui sera fixé par décret.

ART. 34. --- Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints à emprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Finances.

Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas aux dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 35 de la présente loi.

Sous réserve de l'application des conventions internationales en vigueur et notamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, toute personne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas aux dispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors du territoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 66-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie.

Les frais de recouvrement ne pourront, en aucun cas, être imputés au budget de l'Etat tunisien.

ART. 35. --- Tout Tunisien qui quittera sciemment le territoire tunisien ou y entrera sans être muni d'un document de voyage officiel sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 30 à 120 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, le contrevenant pourra être condamné au double de la peine prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois en cas de force majeure et dans des cas particuliers, les peines prévues par cet article ne s'appliquent pas à l'encontre de ceux qui rentrent en Tunisie démunis de titre de voyage.

ART. 36. --- Un décret déterminera, les conditions d'obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les frontaliers, ressortissants tunisiens, qui se rendent régulièrement sur le territoire d'un pays voisin et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.

ART. 37. --- Les conditions d'obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les travailleurs, ressortissants tunisiens, saisonniers ou appartenant à une catégorie professionnelle déterminée et qui se rendent sur le territoire d'un autre pays, seront fixés par décret et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.

Il n'est pas dérogé aux dispositions légales concernant les peines d'identité des gens de mer et notamment aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 du Code de travail maritime, conformément à la Convention internationale n° 108 du 28 mai 1958 ratifiée par la loi n° 55-126 du 27 octobre 1958.

ART. 38. --- Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment les décrets du 13 mars 1937, du 13 avril 1938, du 24 juin 1948, du 20 février 1950, du 23 mai 1955, du 7 juin 1956 et du 21 juin 1956, ainsi que les arrêtés du 2 août 1951, du 12 avril 1959 et du 30 septembre 1963.

Toutefois, les textes antérieurs demeurent en vigueur jusqu'à la parution des textes d'application prévus par les dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

DECRETS ET ARRETES

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

REVISION D'UNE PENSION

Décret N° 75-303 du 14 mai 1975, portant assimilation à une catégorie existante en vue de la révision d'une pension, de l'emploi de Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 33-38 du 5 février 1969, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article 21;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-180 du 6 avril 1973, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaires applicables aux agents du corps diplomatique

Vu l'arrêté du 7 février 1972, fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de secrétaire général de Ministère;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères

INDICATIONS :

ARTICLE PREMIER. --- Pour l'application des dispositions de l'article 21 de la loi sus-visée n° 68-12 du 3 février 1969, l'assimilation de l'emploi de Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères ayant fait l'objet de modifications de structure s'établit conformément au tableau de concordance ci-après :

Emploi dans lequel l'agent a été admis à la retraite			Grade d'assimilation		Titre de référence	Effectif pérennitaire
Emploi	Notation	Indice	Grade	Notation	Indice	
Secrétaire Général	4ème	375	Ministre (Président) - Grade	5ème	750	Décret N° 75-180 du 6 avril 1973 - 1er janvier 1973

ART. 2. --- Les Ministres des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 14 mai 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
Hedi NOUHRA

MINISTERE DE L'INTERIEUR

EMPRUNTS COMMUNAUX

Décret N° 75-306 du 14 mai 1975, autorisant la Commune de Béja à contracter un emprunt à long terme de 60.000 Dinars pour la construction d'un marché de gros.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1967, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1962, portant création d'une caisse des prêts communaux, tel qu'il a été modifié par le décret du 1er mars 1963;

Vu le décret du 31 mars 1961, relatif aux emprunts des communes;

Vu le décret du 13 juillet 1969, portant création d'une commune à Béja;

Vu la délibération du conseil municipal de Béja en date du 8 février 1974;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

DECISIONS :

ARTICLE PREMIER. --- La Commune de Béja est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 60.000 Dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2%.

ART. 2. --- Cet emprunt est exclusivement affecté à la construction d'un marché de gros.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. --- Le Président de la Commune de Béja est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 14 mai 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
Hedi NOUHRA

Décret N° 75-307 du 14 mai 1975, autorisant la Commune d'El Jem à contracter un emprunt à long terme de 35.000 Dinars pour l'extension du réseau d'égoûts.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1967, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1962, portant création d'une caisse des prêts communaux, tel qu'il a été complété par le décret du 1er mars 1963;

Vu le décret du 31 mars 1961, relatif aux emprunts des communes;

Vu le décret du 20 mars 1962, portant création d'une commune à El Jem;

Vu la délibération du conseil municipal d'El Jem en date du 27 juillet 1974;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

DECISIONS :

ARTICLE PREMIER. --- La Commune d'El Jem est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un

emprunt de 35.000 Dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2%.

ART. 2. --- Cet emprunt est exclusivement affecté à l'extension du réseau d'égoûts.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. --- Le Président de la Commune d'El Jem est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 14 mai 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
Hedi NOUHRA

Décret N° 75-308 du 14 mai 1975, autorisant la Commune de Sidi Bou Ali à contracter un emprunt à long terme de 4.000 Dinars pour l'achat d'un tracteur.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1967, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1962, portant création d'une caisse des prêts communaux, tel qu'il a été complété par le décret du 1er mars 1963;

Vu le décret du 31 mars 1961, relatif aux emprunts des communes;

Vu le décret du 1er juillet 1969, portant création d'une commune à Sidi Bou Ali;

Vu la délibération du conseil municipal de Sidi Bou Ali en date du 20 juillet 1974;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

DECISIONS :

ARTICLE PREMIER. --- La Commune de Sidi Bou Ali est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 4.000 Dinars amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2%.

ART. 2. --- Cet emprunt est exclusivement affecté à l'achat d'un tracteur.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. --- Le Président de la Commune de Sidi Bou Ali est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 14 mai 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
Hedi NOUHRA

NOMINATION

Par décret N° 75-311 du 18 mai 1975 :

Monsieur Hassen Maammi est désigné Président du Conseil Municipal de Tunis.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du Ministre de la Défense Nationale du 14 mai 1975 :

Le Commandant Rachid Rhaïdhas, est désigné en qualité de membre du Conseil d'Administration de l'Office des Logements Militaires en remplacement du Lieutenant-Colonel Abdelhamid El Fehri.

MINISTERE DES FINANCES

CONCOURS

Arrêté du Ministre des Finances du 14 mai 1975, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement d'Agents et Matelots des Douanes.

Le Ministre des Finances;

Vu la loi No 85-12 du 3 juin 1965, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret No 73-200 du 30 mai 1973, fixant le statut particulier des personnels des brigades des douanes;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1973 fixant les réglementations et le programme du concours pour le recrutement d'agents et matelots des douanes;

ARRÊTÉ :

ARTICLE PREMIER. --- Un concours externe sur épreuves est ouvert au Ministère des Finances en vue du recrutement de 100 Agents et Matelots des Douanes.

Ce nombre pourra être augmenté en fonction des vacances réelles existant à la date du concours.

ART. 2. --- Le délai de publication du présent concours est fixé à titre exceptionnel à 2 mois.

ART. 3. --- La date du déroulement des épreuves aura lieu le 20 juillet 1975 et jours suivants.

ART. 4. --- La clôture de la liste d'inscription est fixée au 1^{er} juillet 1975.

Tunis, le 14 mai 1975

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre
chargé du plan

Ministre des Finances, par intérim

MUSTAPHA ZAANOUNI

Vu :

Le Premier Ministre

Hadi NOUIRA

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret No 75-310 du 14 mai 1975 :

Monsieur Ridha Sadok Bouhla, chef de laboratoire en chef au Ministère de l'Economie Nationale, est nommé chef de laboratoire général à compter du 1^{er} octobre 1974.

CAUTIONNEMENT DES AGENCES DE VOYAGE

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 14 mai 1975, relatif au cautionnement des Agences de Voyages.

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu le décret-loi No 73-15 du 17 octobre 1973, portant réglementation des agences de voyages et notamment son article 11, complété par la loi No 73-66 du 10 novembre 1973;

Vu le décret No 74-581 du 25 mai 1974, relatif aux modalités de délivrance des licences étrangères de voyages;

ARRÊTÉ :

ARTICLE PREMIER. --- Le cautionnement peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis ou garantis par l'Etat soit par une garantie bancaire, soit par une assurance contractée à cet effet.

ART. 2. --- Le montant du cautionnement est fixé à 10% du chiffre d'affaires ou, pour les agences nouvelles, du chiffre d'affaires prévisionnel. Toutefois, le montant ainsi fixé ne saurait être :

--- Supérieur à 25.000 Dinars pour les agences « B »;

--- Supérieur à 50.000 Dinars pour les agences « A ».

ART. 3. --- Le montant du cautionnement est réexaminé annuellement, compte tenu des modifications dans les éléments servant de base à son calcul.

ART. 4. --- Lorsqu'un prélèvement est opéré, le titulaire de la licence est mis en demeure de reconstituer le cautionnement dans les trente jours.

ART. 5. --- Les banques ou autres cautions doivent aviser l'Office National du Tourisme et du Thermalisme de tout retrait de cautionnement trois jours avant d'y procéder.

ART. 6. --- Le Directeur Général de l'Office National du Tourisme et du Thermalisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 14 mai 1975

Le Ministre de l'Economie Nationale

ABDELAZIZ LASRAM

Vu :

Le Premier Ministre

Hadi NOUIRA

CONTROLES TECHNIQUES

Par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 14 mai 1975 :

Monsieur Ridha Eloumi est chargé des fonctions de contrôleur technique auprès de la Société ICE Elouadi.

Monsieur Mohamed Chetoui, inspecteur central des Affaires Economiques, est chargé des fonctions de contrôleur technique auprès du Centre Pilote d'Outillage.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CHARGES DE MISSION

Par décret No 75-310 du 14 mai 1975 :

Monsieur Hamaoui Is-Saïdi est nommé chargé de mission au Cabinet du Ministre de l'Agriculture à compter du 1^{er} mai 1975.

NOMINATION

Par arrêté du Ministre de l'Agriculture du 14 mai 1975 :

1) Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Souhail, pour une période de trois ans, à compter du 1er septembre 1974 :

a) En qualité de Directeur :

Monsieur Amour Kinds

b) En qualité des membres du Comité de Direction Messieurs :

Hadj Abdessalam Badroun

El Aoual Ben Amor

Khalila Badroun

2) Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Hasi Djerbi, pour une période de trois ans, à compter du 1er septembre 1974 :

a) En qualité de Directeur

Monsieur Mohamed Moulédjine M'Charek

b) En qualité des membres du Comité de Direction Messieurs :

Hadj Belgacem Bouchadra

Hadj Said Ben Dhoua Abichou

Ali Ben Mohamed Bouguila

3) Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Hamadi, pour une période de trois ans, à compter du 1er juillet 1974 :

a) En qualité de Directeur

Monsieur Abdelaziz Bouzoumita

b) En qualité des membres du Comité de Direction Messieurs :

Othmane Belalbe

El Houari Chaïbi

Ahmed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT

INSTITUT NATIONAL D'ARCHÉOLOGIE ET D'ART

ANNÉE 1973

Attachés de Recherches

Pour le 3ème échelon :

Mademoiselle Jemina Akkari, à compter du 1er novembre 1973

Conservateurs Adjointe

Pour le 3ème échelon :

Ali Zouari, à compter du 1er août 1973

ANNÉE 1974

Chargés de Recherches

Pour le 4ème échelon :

Mohamed El Messoud Chabbi, à compter du 1er janvier 1974

Pour le 3ème échelon :

Abdelmajid Hamadi, à compter du 1er janvier 1974

Conservateurs de Musée

Pour le 4ème échelon :

Erasmus Chachboub, à compter du 1er juillet 1974

Pour le 3ème échelon :

Mongi Benaffar, à compter du 1er mai 1974

Attachés de Recherches

Pour le 4ème échelon :

Madame Cam El Hadi Sekik, à compter du 1er juillet 1974

Jamal Zoghliani, à compter du 1er novembre 1974

Mademoiselle Naila Attia, à compter du 1er novembre 1974

Pour le 3ème échelon :

Fathi Chalbi, à compter du 1er novembre 1974

Abderrazek Garguab, à compter du 1er novembre 1974

Pour le 2ème échelon :

Mademoiselle Saïda Besrou, à compter du 1er décembre 1974

Conservateurs Adjointe de Musée

Pour le 4ème échelon :

Madame Fatma Elhadi, à compter du 1er juillet 1974

Pour le 3ème échelon :

Madame Aïya Bagram, à compter du 1er octobre 1974

Pour le 2ème échelon :

Naceur Baklouti, à compter du 1er janvier 1974

Inspecteur Adjoint des Monuments

Pour le 3ème échelon :

Mohamed Kadi Boumerz, à compter du 1er novembre 1974

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

INDENNITE

Arrêté des Ministres de l'Éducation Nationale et de la Santé Publique du 14 mai 1975, portant fixation du taux de l'indemnité attribuée aux stagiaires hospitaliers.

Les Ministres de l'Éducation Nationale et de la Santé Publique :

Vu le décret-loi N° 74-3 du 25 août 1974, fixant le régime des études dans les facultés de médecine

ARRÊTÉ :

ARTICLE UNIQUE. --- Les étudiants de 3ème cycle médical non boursiers astreints au stage hospitalier durant les mois d'août et septembre perçoivent une indemnité mensuelle de 25 Dinars.

Tunis, le 14 mai 1975

Le Ministre de la Santé Publique

Le Ministre de l'Éducation Nationale

MOHAMMED MIZALI

DRUSS GUIGIA

Vu :

Le Premier Ministre

Hadi NOURA

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS FONCTIONNELS

A L'ADMINISTRATION CENTRALE

Les emplois fonctionnels suivants, sont déclarés vacants à l'administration centrale du Ministère de l'Education Nationale.

NOMBRE de postes vacants	NATURE de la fonction	PROFILS DES CANDIDATS
1	Chef du Service de l'Entretien des Bâtiments	<i>Il est nommé parmi :</i> --- les ingénieurs des travaux de l'Etat, les administrateurs du Gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent, ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade et ayant assuré des fonctions dans des services des bâtiments et matériel ou dans des services financiers de l'Etat pendant au moins deux ans. --- Outre la bonne formation économique et technique le Chef du Service de l'Entretien des Bâtiments doit avoir : --- une large expérience dans le domaine de génie civil; --- une grande maîtrise dans l'organisation de l'Entretien des Bâtiments; --- une très bonne connaissance des problèmes d'entretien des immeubles : coût, qualité, délai.
1	Chef du Service des réceptions d'entreposage et de répartition des équipements et fournitures	<i>Il est nommé parmi :</i> --- les administrateurs du Gouvernement, les ingénieurs des travaux de l'Etat ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent, ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade ou ayant assuré des fonctions dans des services des bâtiments et matériel ou dans des services financiers de l'Etat ou auprès des établissements publics dotés de l'autonomie financière pendant au moins deux ans. --- Outre la bonne formation administrative et technique le Chef du Service de réceptions d'entreposage et de répartition des équipements et fournitures doit avoir : --- une large expérience dans la gestion des stocks et du matériel; --- une très grande connaissance des problèmes de réceptions du matériel (mobilier administratif, scolaire et universitaire, matériel scientifique et technique); --- une grande pratique dans la gestion et le contrôle des magasins; --- d'assez bonnes notions sur les méthodes modernes de gestion (gestion scientifique des stocks nomenclature, centrale d'achat).
1	Chef du Service d'Entretien des Equipements	<i>Il est nommé parmi :</i> --- les ingénieurs des travaux de l'Etat, les administrateurs du Gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade et ayant assuré des fonctions dans des services des bâtiments et matériels ou dans des services financiers de l'Etat ou auprès des établissements publics dotés de la personnalité civile pendant au moins deux ans. --- Outre la bonne formation économique, administrative et technique, le Chef du Service d'Entretien des Equipements doit avoir : --- une large expérience dans l'entretien des équipements (mobilier administratif, scolaire et universitaire, matériel scientifique et technique, par véhicules et machines); --- une bonne connaissance des problèmes techniques relatifs à l'entretien des équipements; --- une grande maîtrise dans la gestion des équipements.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de publication du présent avis, une demande en deux exemplaires, un au Ministère de l'Education Nationale, le second au Premier Ministère.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECAIDAIRE AU 30 AVRIL 1975

ACTIF

Escalatoire	2.377.936,811
Souscriptions en or et en devises aux organismes internationaux	7.109.715,405
Avance en droits de tirage spéciaux	4.467.157,275
Avance en Devises	148.150.714,006
Accords de paiement	839.114,145
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	25.000.561,864
Compte courant postal	3.757.619,827
Effets encaissés	61.980.556,270
Effets en provision	---
Effets incomplets et chèques en cours de recouvrement	1.982.661,455
Effets à l'encaissement	1.168.779,069
Intervention aux marchés monétaires	22.105.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	12.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille - Titres	1.633.905,000
Trésorerie	264.855,753
Effets publics en garantie du public extérieur	40.703.057,915
Comptes d'ordre et divers	2.237.794,534

361.860.480,042

PASSIF

Billets et monnaie en circulation	141.465.204,355
Comptes courants des banques et des établissements financiers	2.911.434,108
Intervention sur le marché monétaire	---
Comptes du Gouvernement	63.823.836,154
Allocation de droits de tirage spéciaux	7.724.325,000
Autres engagements à vue et à court	52.452.663,291
Prévisions (Effet à l'encaissement)	1.168.779,069
Accords de paiement	1.399.286,480
Comptes de coopération économique	27.944.522,627
Provisions	18.700.000,000
Reserve spéciale	3.550.000,000
Reserve légale	1.500.000,000
Capital	3.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	40.703.057,915
Comptes d'ordre et divers	15.410.552,833

361.860.480,042

Certifié conforme aux écritures

Le Gouverneur,

Mohamed CHEHENDJA

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DES AUTOMOBILES CITROËN

Société Anonyme
Au capital de 60.000 dinars
Siège social
3, Avenue Khereddine Pacha
TUNIS

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Automobiles Citroën, 3, Avenue Khereddine Pacha, à Tunis, sont convoqués le mardi 10 juin 1975 au Siège social, 3, Avenue Khereddine Pacha à Tunis :

— A 18 heures, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1°) Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1974;
- 2°) Rapport du commissaire sur les comptes de cet exercice;
- 3°) Rapport spécial du commissaire établi conformément aux dispositions de l'article 78 du code de commerce;
- 4°) Approbation du bilan des comptes et des propositions du conseil;
- 5°) Annulation de décisions de répartition de dividendes d'exercices antérieurs et décision de mise en réserves;
- 6°) Nomination d'administrateurs;
- 7°) Questions diverses.

— A l'issue de la précédente assemblée, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Augmentation de capital.

Ces assemblées se composent des titulaires d'actions nominatives inscrits sur des registres de la Société cinq jours avant l'assemblée.

Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, quinze jours avant la date de l'assemblée.

Pr. le conseil d'administration.

N° A-553.

SOCIÉTÉ TOURISTIQUE
LA CHAZELLE
ET DE MISE EN VALEUR
TATAOUIENE
Société Anonyme
Au capital de 40.000 dinars
Siège social
TATAOUIENE

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Société Touristique La Chazelle et de Mise en Valeur Tataouine, que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues le 9 mai 1975 ont été repor-

tées pour le dimanche 16 juin 1975 à 8 heures du matin pour l'ordinaire et à 9 heures pour l'extraordinaire avec les mêmes ordres du jour et même lieu.

Le conseil d'administration.
N° A-554.

LA MAISON DU TAILLEUR
C.A.T.T.P.
8, Rue Amilcar
TUNIS

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les adhérents de la Coopérative des Artisans Tailleurs de Tunisie sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 9 juin 1975 à 18 heures au siège de la C.A.T.T.P. - 8, Rue Amilcar - Tunis.

Ordre du jour

- 1°) Rapport du conseil d'administration;
- 2°) Rapport de la commission de contrôle;
- 3°) Affectation du résultat de l'exercice 1974;
- 4°) Election de la commission de contrôle;
- 5°) Election de trois administrateurs;
- 6°) Questions diverses.

Le conseil d'administration.
N° A-555.

Messieurs les actionnaires de la Société d'Electricité, Boiserie et Parfumerie sont invités pour assister à l'Assemblée générale ordinaire au siège de la Société, Route de Tunis - km 0,6, le 30 mai 1975 à 18 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport moral et financier de l'exercice 1974;
- Quibus du gérant;
- Divers.

Le Gérant :

Atta Hachid.

N° A-556.

SOCIÉTÉ HENNOUR
Société Anonyme
Au capital de 45.000 dinars
Siège social
1, Rue Ali Bach Haraba
SFAX

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme « HENNOUR » Société d'Alimentation Générale et gros sont convoqués à l'assemblée générale

ordinaire qui se tiendra le vendredi 6 juin 1975 à 16 heures au dit siège social pour y délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1°) Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 1974;
- 2°) L'application qui y a lieu sur les comptes de l'exercice 1974 et l'affectation des bénéfices;
- 3°) Quibus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
- 4°) Questions diverses.

Le conseil d'administration.
N° A-557.

SOCIÉTÉ
DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
« CHAKIRA »

Société Anonyme
Au capital de 300.000 dinars
Siège social
40, Rue du 13 Janvier 1952
TUNIS

CONVOCAATION

Messieurs les actionnaires de la Société de Matériel Electrique « CHAKIRA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 20 juin 1975 à 10 heures au siège de l'Usine à Sedjoumi pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1974;
- Rapports général et spécial des actionnaires aux comptes;
- Approbation des comptes et affectation des bénéfices;
- Quibus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
- Renouvellement de mandats d'administrateurs;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes;
- Question diverses.

Le conseil d'administration.
N° A-558.

SOCIÉTÉ
DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
« CHAKIRA »
Société Anonyme
Au capital de 300.000 dinars
Siège social
40, Rue du 13 Janvier 1952
TUNIS

CONVOCAATION

Messieurs les actionnaires de la Société de Matériel Electrique « CHAKIRA » sont convoqués en assemblée

générale extraordinaire le vendredi 25 juin 1975 à 12 heures au siège de l'Usine à Sedjoum pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital;
- Emission d'actions en numéraires;
- Modification des statuts;
- Questions diverses.

Le conseil d'administration.

N° A-559

SOCIÉTÉ DES AUTEURS
ET COMPOSITEURS
DE TUNISIE
11, Rue Al-Djazira
TUNIS

2ème COMMUNIQUÉ

Conformément à l'article 25 des statuts : la Société des Auteurs et

Compositeurs de Tunisie (SODACT) invite les membres définitifs ainsi que les représentants des singulaires et des adhérents à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le dimanche 25 mai 1975 à 10 heures du matin à la Maison de la Culture Ibn Khaldoun.

N° A-560.

TUNISTOUR

Société Anonyme

Au capital de 50.000 dinars

21, Avenue Habib Bourguiba.

TUNIS

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale or-

dinaire extraordinaire, le vendredi 27 juin 1975 à 11 heures au Claridge - Hôtel, 21, Avenue Habib Bourguiba - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1974;
- 2) Rapport du commissaire aux comptes sur le même exercice et sur les opérations visées par l'article 78 du code de commerce;
- 3) Approbation s'il y a lieu de ces rapports, bilans et comptes;
- 4) Quitus au conseil d'administration;
- 5) Nomination d'un commissaire aux comptes;
- 6) Questions diverses.

N° A-561.

Pour la localisation de la signature : Le Président de la Société.

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'U.O.R.E.

EN VENTE :

	PRIX		PRIX
Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixte	0 D, 100	Recueil des circulaires (1962 à 1970 et 1971)	1 Dinar
Convention Collective Nationale Construction métallique (Bâtiment)	0 D, 325	Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400
Convention Collective Nationale Industrie Textile	0 D, 400	Table des Matières du J.O.R.E.T. (1968 à 1972) chacune	0 D, 200
Convention Collective Nationale Mécanique Générale et Electricité	0 D, 340	Table Chronologique du J.O.R.E.T. (1969 à 1970) chacune	0 D, 200
Convention Collective Nationale Imprimerie, Reliure, Brochure, Transformation du Carton et Photocopie	0 D, 270	Débat de l'Assemblée Nationale (publié sur l'original)	0 D, 200
Convention Collective Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics	0 D, 315	Accord créant une Association entre la Communauté Européenne et la République Tunisienne	0 D, 500
Convention Collective Nationale du Pétrole	0 D, 210	Loi sur les conflits	0 D, 150
Code Electoral (1974)	0 D, 250	Bulletin Officiel des Domaines Tunisiens	0 D, 500
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200	Bulletin Officiel de la Direction des Hôpitaux (Général)	0 D, 300
Réglement pour microfilm (poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 510-25 Tunis, (envoi en a/c))			
		Arrêté portant révisions des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1967 relative au régime de réparation des accidents du travail et des accidents professionnels	0 D, 100
		Barème Indicateur des Fonctionnaires de l'Etat	0 D, 050